



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

EXTRATO DE SESSÃO DE JULGAMENTO

DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM nº 19957.008818/2018-37.

Data do julgamento: 29/11/2022

Relator: Diretor Alexandre Costa Rangel

Acusados: Robert Max Mangels

Ementa: Responsabilidade por manipulação de preço no mercado de valores mobiliários, em infração ao inciso I da Instrução CVM nº 8/1979, conforme inciso II da referida norma. Multas.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, decidiu **por maioria**, pela condenação de **Robert Max Mangels** à penalidade de **multa pecuniária** no valor de **R\$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais)**, em razão da prática de manipulação de preço no mercado de valores mobiliários, conduta definida no inciso II, "b", da Instrução CVM nº 8/1979 e vedada pelo inciso I da mesma Instrução.

O acusado punido terá um prazo de 30 dias, a contar da comunicação da decisão da CVM, para interpor recurso voluntário ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do art. 70 da Resolução CVM nº 45/21.

O julgamento deste processo foi iniciado em 19/07/2022, ocasião em que o Diretor Relator Alexandre Rangel votou pela condenação de Robert Max Mangels à multa de R\$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) pela acusação formulada. Em seguida a sessão foi suspensa após pedido de vista do Diretor João Accioly.

Presente o advogado Luís Gustavo Haddad, representando o acusado.

Participaram desta Sessão de Julgamento os Diretores Alexandre Rangel, Flávia Sant'Anna Perlingeiro, Otto Lobo, João Carlos Accioly e o Presidente da CVM, João Pedro Nascimento, que presidiu a Sessão.

A sessão foi reiniciada em 29/11/2022 e o Diretor João Accioly divergiu do voto do relator, manifestando-se pela ausência de materialidade, por atipicidade da conduta, ainda que reconhecendo integralmente a ocorrência dos fatos descritos pela acusação, e subsidiariamente pela excludente da culpabilidade por erro de proibição.

Os demais membros do Colegiado acompanharam, na íntegra, o voto do relator.

Presente a Procuradora Danielle Oliveira Barbosa representante da Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram desta Sessão de Julgamento os Diretores Alexandre Rangel, Flávia Sant'Anna Perlingeiro, Otto Lobo, João Carlos Accioly e o Presidente da CVM, João Pedro Nascimento, que presidiu a Sessão.



Documento assinado eletronicamente por **Flavia Martins Sant Anna Perlingeiro, Diretor**, em 02/01/2023, às 14:52, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **João Pedro Barroso do Nascimento, Presidente**, em 03/01/2023, às 09:44, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Alexandre Costa Rangel, Diretor**, em 03/01/2023, às 10:11, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Otto Eduardo Fonseca de Albuquerque Lobo, Diretor**, em 03/01/2023, às 16:09, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **João Carlos de Andrade Uzêda Accioly, Diretor**, em 19/01/2023, às 13:15, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://super.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código verificador **1659596** e o código CRC **56187450**.
This document's authenticity can be verified by accessing
https://super.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador" **1659596** and the "Código CRC" **56187450**.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM Nº 19957.008818/2018-37 (RJ-2018-5852)

Reg. Col. nº 1344/19

Acusados: Robert Max Mangels

Assunto: Apurar eventual responsabilidade por manipulação de preço no mercado de valores mobiliários, em infração ao inciso I da Instrução CVM nº 8/1979, conforme inciso II da referida norma

Relator: Diretor Alexandre Costa Rangel

Relatório

I. Objeto e origem

1. Este Processo Administrativo Sancionador (“Processo”) foi instaurado pela Superintendência de Relações com o Mercado e Intermediários (“SMI” ou “Área Técnica”) para apurar eventual responsabilidade de Robert Max Mangels (“Robert” ou “Acusado”), por suposta prática de manipulação do preço das ações preferenciais de emissão da Mangels Industrial S.A. (“Ações”, “Ativo” ou “MGEL4”¹; e “Mangels” ou “Companhia”) no mercado de valores mobiliários, em violação ao inciso I c/c inciso II, “b”, da Instrução CVM nº 8/1979².
2. O Processo foi originado a partir de informações encaminhadas por determinada

¹ MGEL4 corresponde ao código de negociação atribuído às ações preferenciais de emissão da Mangels Industrial S.A. na B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão.

² A Instrução CVM nº 8/1979 foi revogada pela Resolução CVM nº 62/2022, no âmbito do processo de revisão e consolidação normativa da CVM decorrente do disposto no Decreto nº 10.139/2019. Com pequenas diferenças formais, os arts. 3º e 2º, inciso II, da nova Resolução reproduzem, respectivamente, o disposto nos incisos I e II, alínea b, da Instrução revogada. Assim dispõem os dispositivos da Instrução CVM nº 8/1979 cuja infração foi imputada ao Acusado: “I - É vedada aos administradores e acionistas de companhias abertas, aos intermediários e aos demais participantes do mercado de valores mobiliários, a criação de condições artificiais de demanda, oferta ou preço de valores mobiliários, a manipulação de preço, a realização de operações fraudulentas e o uso de práticas não equitativas. II - Para os efeitos desta Instrução conceitua-se como: (...) b) manipulação de preços no mercado de valores mobiliários, a utilização de qualquer processo ou artifício destinado, direta ou indiretamente, a elevar, manter ou baixar a cotação de um valor mobiliário, induzindo, terceiros à sua compra e venda;”



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

corretora (“Corretora”)³ e pela BM&FBovespa Supervisão de Mercados (“BSM”)⁴ à SMI a respeito de operações de aquisição de Ações realizadas no mercado à vista, de ordem do Acusado, em 28 pregões, no período entre 20.08.2015 e 27.10.2015, com o suposto objetivo de manter o preço de fechamento do Ativo em patamar igual ou superior a R\$ 1,00⁵.

II. Fatos

3. Respectivamente em 25.05.2016 e 31.10.2016, Corretora e BSM encaminharam à CVM comunicações sobre supostos indícios da prática, pelo Acusado, de manipulação dos preços de MGEL4 no período de 28.01.2015 a 11.04.2016 (“Comunicações”)⁶. Tais indícios teriam sido identificados em procedimento rotineiro da Corretora para inspeção de situações que pudessem caracterizar a prática de infrações regulatórias.

4. Nas Comunicações, aponta-se que o exame dos negócios realizados por Robert e das gravações telefônicas de seus contatos com L.M.R., agente autônomo de investimento operador de suas ordens na Corretora (“AAI”), autorizariam a conclusão de que o Acusado, à época dos fatos diretor-presidente⁷ e presidente do conselho de administração da Mangels⁸, realizou um conjunto de operações para artificialmente manter o valor de mercado das Ações em patamar igual ou superior a R\$1,00, sobretudo no período entre 14.08.2015 e 27.10.2015.

5. Consta das Comunicações transcrição de gravação telefônica havida entre o AAI e o Acusado em 20.08.2015, por meio da qual este declara o propósito pretendido com as operações: manter as Ações admitidas à negociação na B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”

³ A comunicação da Corretora encontra-se datada de 25.05.2016 (Doc. SEI 0601316).

⁴ Comunicado 1945/2016-SAM-DAR-BSM, de 31.10.2016 (Doc. SEI 0601315).

⁵ Extrato de tais operações encontra-se no Doc. SEI 0601325.

⁶ As Comunicações também contêm registro de suposta prática de *front running*, imputada ao AAI, operador das ordens de Robert na Corretora, havendo a BSM constatado a realização de *5 day trades* com o ativo MGEL4, nos quais o agente supostamente teria auferido lucro em valor total inferior a R\$ 1.000,00.

⁷ Em reunião do conselho de administração da Mangels realizada em 30.03.2015, Robert foi reeleito para o cargo de diretor-presidente e de finanças, administração e relações com investidores, com mandato de 01.05.2015 até a assembleia geral ordinária da Companhia que apreciasse suas demonstrações financeiras relativas ao exercício social a se encerrar em 31.12.2015 (Doc. SEI 0601322). Renunciou, contudo, ao cargo, com efeito a partir de 11.12.2015, em cumprimento ao disposto no plano de recuperação judicial da Companhia, conforme registrado em ata de nova reunião do conselho de administração, realizada em 30.11.2015 (Doc. SEI 0601316, arquivo intitulado “11 - Reunião da Adm Conselho 30_11_2015.pdf”).

⁸ Conforme eleição aprovada na assembleia geral ordinária da Mangels realizada em 29.5.2014, com mandato até a assembleia geral ordinária que apreciasse suas demonstrações financeiras relativas ao exercício social a se encerrar em 31.12.2015 (Doc. SEI 0601317, fls. 96-98).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

ou “Bolsa”)⁹, diante da regra, estabelecida em regulamentos e manuais operacionais da Bolsa, no sentido de que, a partir de 18.08.2015, a manutenção da listagem de determinados valores mobiliários — dentre os quais ações — em mercados organizados pela B3 dependeria de que sua cotação se mantivesse em patamar igual ou superior a R\$1,00 por unidade¹⁰.

6. Na transcrição¹¹, Robert afirma inicialmente que “*a Mangels está tentando que a ação continue sendo negociada na bolsa*”, que “*em abril [de 2015], na pauta da assembleia,*

⁹ À época denominada BM&F Bovespa S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros.

¹⁰ Conforme se extrai do disposto nos seguintes regulamentos e manuais operacionais da Bolsa: (i) Regulamento para listagem de Emissores e Admissão à Negociação de Valores Mobiliários, versão aprovada em 14.01.2014 pela CVM e em 30.01.2014 pelo Conselho de Administração da Bolsa (“Regulamento para Listagem”), cujo item 5.2, alínea “f”, dispunha “5.2 O Emissor, seus acionistas controladores e administradores deverão cumprir todas as regras editadas pela BM&FBOVESPA aplicáveis, bem como a legislação e regulamentação a eles aplicáveis, observando, especialmente, as seguintes obrigações: (...) f) manter a cotação dos valores mobiliários de sua emissão admitidos à negociação nos Mercados Organizados administrados pela BM&FBOVESPA dentro dos valores mínimos por ela estabelecidos, comprometendo-se a realizar os atos necessários ao enquadramento em referidos valores mínimos dentro dos prazos por ela indicados;” (grifos meus); e (ii) Manual do Emissor da Bolsa (“Manual do Emissor”), documento que, nos termos da definição extraída do Capítulo I do Regulamento para Listagem, “estabelece e consolida procedimentos e critérios técnicos e operacionais complementares a este Regulamento” e cujos itens 5.1.2, inciso “vi”, 5.2.1, inciso “i”, 5.2.2 e 5.2.3 dispunham: “5.1.2. A manutenção da listagem dependerá do cumprimento, pelo Emissor, seus acionistas controladores (se houver) e administradores, de todas as regras editadas pela BM&FBOVESPA aplicáveis, bem como da legislação e regulamentação a eles aplicáveis, observando, especialmente, as seguintes regras: (...) vi) manter a cotação dos valores mobiliários de sua emissão admitidos à negociação nos Mercados Organizados administrados pela BM&FBOVESPA dentro dos valores mínimos por ela estabelecidos, nos termos do item 5.2., comprometendo-se a realizar os atos necessários ao enquadramento aos referidos valores mínimos dentro dos prazos por ela indicados. (...) 5.2.1 De modo a cumprir a obrigação prevista no item 5.1.2 (vi) acima, os Emissores listados deverão manter a cotação de suas ações ou certificados de depósito de ações admitidos à negociação na BM&FBOVESPA, conforme o caso, em valor superior a R\$ 1,00 por unidade. 5.2.2 Referida obrigação deverá ser observada, individualmente, com relação a cada espécie ou classe de ação ou certificado de depósito de ações admitidos à negociação na BM&FBOVESPA, bem como em relação a cada unidade de ação ou certificado de depósito de ações, ainda que estes sejam negociados em lotes cujo valor total supere o mencionado no item 5.2.1. 5.2.3 O Emissor será considerado em descumprimento com a obrigação acima mencionada quando a cotação de fechamento das ações ou certificados de depósito de ações de sua emissão for inferior a R\$ 1,00 (um real) por 30 (trinta) pregões consecutivos, independentemente da verificação de efetiva negociação de tais ações ou certificados de depósito de ações nestes pregões.” Os normativos supracitados entraram em vigor em 18.08.2014, havendo sido estabelecido no item 11.6 do Regulamento para Listagem que os emissores anteriormente listados, como era o caso da Mangels, deveriam se adaptar às novas regras até 18.08.2015. A íntegra dos normativos supracitados, vigentes à época dos fatos, encontra-se disponível no seguinte link, na forma dos Anexos I e II ao Ofício Circular BM&FBOVESPA 006/2014-DP, de 14.02.2014, por meio do qual tais normativos foram divulgados ao mercado: <https://www.b3.com.br/data/files/89/F7/47/74/B7540610D0A9D306790D8AA8/006-2014DP.pdf>. Acesso em 30.05.2022.

¹¹ In verbis: “Robert: A Mangels está tentando que a ação continue sendo negociada na bolsa. Robert: Em abril, na pauta da assembleia, colocamos grupamento... Robert: Decidi esperar até o final do semestre pra ver o que ia dar. Robert: É importante que a gente consiga fechar o dia com a ação da Mangels acima de R\$1,00... Robert: Se vc percebe que está caindo, coloca oferta de compra acima de R\$1,00... Robert: Isso daí é possível fazer né? Operador: É sim!” (Doc. SEI 0601315, fl. 2).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

colocamos grupamento”¹², mas que “decidi esperar até o final do semestre pra ver o que ia dar”. Na sequência, ressalta ser “importante que a gente consiga fechar o dia com a ação da Mangels acima de R\$1,00” e instrui o AAI da seguinte forma: “se vc percebe que está caindo, coloca oferta de compra acima de R\$1,00...”

7. Outro ponto destacado foi que parcela significativa das operações de compra realizadas por Robert tiveram como contraparte vendedora A.F. (“AF”), à época membro do conselho de administração da Mangels. AF teria alienado 69% das Ações adquiridas por Robert entre 14.08.2015 e 27.10.2015, sendo que os negócios entre ambos perfizeram 74% do volume negociado com MGEL4 no período¹³. De acordo com a BSM, as operações entre Robert e AF apresentaram concentração exatamente no período de 2015 em que o preço do ativo se manteve acima de R\$1,00¹⁴.

8. Quanto aos negócios realizados por AF, registrou-se que, entre 28.01.2015 e 27.10.2015, este teria adquirido 505.200 Ações pelo preço médio de R\$0,69 e vendido 915.200 Ações pelo preço médio de R\$1,05, auferindo lucro e tendo Robert figurado como comprador em 60,6% das operações. Suas operações de aquisição concentraram-se no primeiro semestre de 2015 e foram realizadas por meio da corretora S.C.L. (“SCL”), enquanto as de alienação concentraram-se no segundo semestre de 2015 e foram realizadas por meio da corretora G.I.S.A. (“GISA”).

9. Instadas a prestar esclarecimentos a respeito das operações realizadas por AF¹⁵, a SCL

¹² Constou da ordem do dia da assembleia geral extraordinária da Mangels realizada em 30.04.2015 deliberar sobre “*grupamento das ações ordinárias e preferenciais de emissão da Companhia, à razão de 5 (cinco) para 1 (uma) ação*”, havendo os acionistas presentes, por unanimidade, deliberado “*não proceder, neste momento, ao grupamento das ações de emissão da Companhia, conforme anteriormente proposto pela administração, em razão da recente valorização das ações, de modo a evitar, por hora (sic), a alteração do atual número de ações em que se divide o capital social da Companhia. Caso, em razão do movimento futuro da cotação das ações de emissão da Companhia, o item 5.2 do novo Manual do Emissor da BM&FBOVESPA venha a deixar de ser atendido, a administração oportunamente avaliará a apresentação de nova proposta de grupamento de ações para deliberação pelos acionistas.*” (Doc. SEI 0601317, fls. 115-118). O grupamento das ações de emissão da Mangels, na proporção de 3 (três) para 1 (uma) ação, de forma a adequar a cotação das ações ao disposto no item 5.2 do Manual do Emissor da BM&FBOVESPA, foi finalmente aprovado na assembleia geral extraordinária da Companhia realizada em 29.04.2016.” (Doc. SEI 0601319, fls. 29-41).

¹³ Conforme representação gráfica apresentada pela BSM à fl. 2 do Doc. SEI 0601315.

¹⁴ A informação é apresentada no Gráfico 2 da fl. 3 do Doc. SEI 0601315.

¹⁵ Ambas as corretoras encaminharam à BSM documentos como ordens, notas de corretagem, extratos de conta corrente, documentos cadastrais e gravações das ordens de AF para os operadores responsáveis por executá-las, todos compilados no Doc. SEI 0601316.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

se manifestou no sentido de não haver indícios de irregularidades. Já segundo a GISA, haveria indícios de que as ordens de alienação de AF, enviadas por intermédio do operador P.O.F. (“POF” e, quando referido em conjunto com AAI, “Operadores”), teriam sido dadas em acordo com outro participante de mercado, motivo pelo qual a GISA teria realizado o desligamento de POF.

Apuração das condutas dos Operadores pela BSM

10. Nesse contexto, a BSM instaurou internamente o Processo Administrativo Ordinário nº 13/2017¹⁶ para apurar as condutas dos Operadores em razão de, ao executarem operações em nome de seus clientes, supostamente terem manipulado a cotação de MGEL4, em infração ao inciso I c/c inciso II, “b”, da Instrução CVM nº 8/1979, “*na tentativa de evitar que o preço de fechamento fosse inferior a R\$ 1,00, o que faria com que as ações MGEL4 não pudessem ser negociadas em Bolsa ou que fosse necessário o agrupamento das ações para elevar o preço das ações e permitir a continuidade de sua negociação em Bolsa.*”¹⁷

11. Embora não conste dos presentes autos o desfecho do processo administrativo em questão, é possível extrair do *site* da BSM a informação de que os Operadores foram condenados à multa pecuniária no valor de R\$ 50 mil cada¹⁸, penalidade mantida em sede recursal¹⁹.

Apuração das condutas dos administradores da Companhia pela SMI

12. Instados pela Área Técnica a apresentarem suas manifestações prévias quanto às supostas práticas dirigidas à manipulação de preço das ações preferenciais de emissão da

¹⁶ O Termo de Acusação foi apresentado pela BSM em 07.12.2017 (Doc SEI 0601317).

¹⁷ Doc. SEI 0601317 (fl. 48).

¹⁸ Nos termos do parágrafo primeiro do art. 62 do Regulamento Processual da BSM vigente à época do julgamento (versão aprovada pelo Conselho de Supervisão da BSM em 24.05.2018, após autorização da CVM), o valor da multa passível de ser aplicada pela BSM a acusados não reincidentes não deveria exceder o maior dos seguintes valores: “I – R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais); II – 50% do valor da operação irregular; ou III – 3 vezes o montante da vantagem econômica obtida ou da perda evitada em decorrência do ilícito.” (<https://www.bsmsupervisao.com.br/assets/file/leis-normas-regras/Regulamento-Processual-da-BSM-25062018.pdf>. Acesso em 27.05.2022)

¹⁹ <https://www.bsmsupervisao.com.br/atividades-disciplinares-e-processos/acompanhe-os-processos/parecer/2017-013-pad> (acesso em 06.05.2022).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

Mangels, Robert²⁰ e AF²¹ apresentaram suas respostas em 16.08.2018²² e 23.08.2018²³, respectivamente.

13. Em síntese, Robert alegou em resposta que **(i)** as suas negociações não tiveram como objetivo impedir que a cotação das Ações fosse reduzida a menos de R\$1,00; **(ii)** não houve atuação coordenada com AF, outro acionista ou administrador da Companhia com o objetivo de atingir esse resultado; **(iii)** a Mangels se encontrava em processo de recuperação judicial, cujo plano havia sido recentemente aprovado em assembleia geral de credores e homologado pelo juízo competente ao tempo dos fatos a ele imputados; **(iv)** as operações tiveram como objetivo sinalizar a confiança por ele depositada na Mangels no momento de crise que atravessava; **(v)** como membro da família Mangels, integrante do bloco de controle da Companhia e de sua administração, optou, deliberadamente, pelo aumento da exposição do seu patrimônio à performance da Mangels, por meio da aquisição de Ações ao longo de todo o exercício de 2015; **(vi)** ao final de 2015, tornou-se titular de 2.628.150 Ações, representativas de 23,58% das ações preferenciais da Mangels e de 15,15% de seu capital social total; **(vii)** todas as aquisições efetuadas foram baseadas no preço médio de cotação praticado nos pregões que antecederam cada negócio, havendo adquirido Ações a valores abaixo de R\$ 1,00 nos pregões de 18.05.2015, 21.05.2015, 09.09.2015, 10.09.2015 e 18.12.2015; **(viii)** apesar de planejar o grupamento das Ações desde o início de 2015, a operação não foi aprovada na assembleia geral ordinária extraordinária realizada em 30.04.2015, *“porque o valor de cotação das ações preferenciais havia ficado acima de R\$1,00 nas semanas anteriores à realização da assembleia, o que indicava a possibilidade de o ativo voltar a ser negociado acima de R\$1,00”*²⁴; e **(ix)** em fevereiro de 2016, quando do recebimento, pela Companhia, de comunicado da Bolsa acerca do seu desenquadramento da regra que proíbe a listagem de *penny stocks*, os procedimentos para o grupamento foram finalizados, passando as Ações a serem negociadas acima de R\$1,00.

²⁰ Solicitação de manifestação enviada por meio do Ofício nº. 47/2018/CVM/SMI/GMA-1, de 09.08.2018 (Doc. SEI 0601318).

²¹ Solicitação de manifestação enviada por meio do Ofício nº. 48/2018/CVM/SMI/GMA-1, de 09.08.2018 (Doc. SEI 0601320).

²² Doc. SEI 0601319.

²³ Doc. SEI 0601321.

²⁴ Doc. SEI 0601319 (fl. 3).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

14. Ao seu turno, AF alegou em resposta que as operações por ele realizadas tiveram como objetivo **(i)** reduzir a exposição de sua carteira ao risco da Companhia, que passava por processo de recuperação judicial; **(ii)** reequilibrar seus investimentos, migrando suas aplicações em ativos de maior risco e menor liquidez, como era o caso das Ações, para ativos com menor risco e maior liquidez, como títulos do Tesouro Nacional; **(iii)** obter recursos para liquidar operações no mercado a termo. AF acrescentou que *“não havia necessidade de coordenação entre os acionistas da Mangels para evitar, artificialmente, que as ações preferenciais da companhia tivessem sua cotação reduzida para menos de R\$1,00. Isso porque (...) o conselho de administração da Mangels (...) aprovou a proposta de grupamento de ações”*²⁵ e que *“se fosse a minha intenção atuar de forma coordenada com o Sr. Robert Max Mangels (...) deveriam ser identificadas negociações no período imediatamente subsequente ao que a cotação ficou abaixo de R\$1,00, o que simplesmente não ocorreu”*²⁶.

15. Recebidas as manifestações, a SMI opinou pela imputação da prática de manipulação de preços exclusivamente a Robert, lavrando termo de acusação em 01.10.2018 (*“Acusação”*)²⁷. Em relação a AF, a Área Técnica entendeu não haver nos autos elementos que permitissem atribuir-lhe responsabilidade pela prática de manipulação de preços. Registrou, em especial, que, embora tenha figurado como contraparte de Robert em grande parte das operações e haja sido detectada atuação coordenada entre os Operadores, diálogos constantes dos autos evidenciariam que AF teria se aproveitado da conduta manipuladora de Robert para alienar Ações de sua titularidade por preço superior ao de mercado, visando ao lucro e não à manipulação do preço do valor mobiliário²⁸.

III. Acusação

16. Diante do quadro fático exposto, a Acusação entendeu configurados os elementos de autoria e materialidade para imputar a Robert a prática de manipulação de preços de mercado, em violação ao inciso I c/c inciso II, “b”, da Instrução CVM nº 8/1979. Contraditando as alegações contidas em sua manifestação prévia, a Acusação apresentou gravações telefônicas e análises dos negócios de aquisição de Ações realizados a mando do Acusado que comprovariam

²⁵ Doc. SEI 0601321 (fl. 2).

²⁶ Doc. SEI 0601321 (fl. 3).

²⁷ Doc. SEI 0601344.

²⁸ Doc. SEI 0601344 (fl. 15).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

a infração imputada.

17. De plano, a Acusação apontou que Robert teria confirmado, em diálogo com o operador AAI, sua decisão de não se utilizar do grupamento de ações como alternativa para o cumprimento da determinação contida no Regulamento para Listagem e no Manual do Emissor²⁹, pedindo ao operador que administrasse os preços das ações de emissão da Mangels de tal modo a fecharem acima de R\$1,00³⁰.

18. Diante do pedido do Acusado, teriam sido implementadas, entre 20.08.2015 e 27.10.2015, operações de compra e venda de Ações articuladas entre Robert (comprador via Corretora) e AF (vendedor via GISA), coordenadas entre os respectivos Operadores, para manter o preço da ação em valor igual ou superior a R\$1,00. Referida articulação poderia ser evidenciada a partir do fato de que, dos 44 pregões em que foi negociado o ativo MGEL4 entre 18.08.2015 (data-limite para que a Mangels se adequasse à vedação de *penny stocks* instituída pelo Regulamento para Listagem e pelo Manual do Emissor) e 27.10.2015, Robert figurou como comprador em 41 pregões, tendo AF figurado como contraparte vendedora em 30 destes³¹, representando os negócios entre ambos de 76% a 78% do volume negociado com o ativo no período³².

19. Com o intuito de demonstrar a forma de atuação e de gerenciamento das irregularidades por Robert, a Acusação dividiu suas observações em duas seções, evidenciando, em síntese, (i)

²⁹ Segundo a qual os emissores listados previamente a 18.08.2014 deveriam, a partir de 18.08.2015, manter em valor igual ou superior a R\$1,00 a cotação de determinados valores mobiliários de sua emissão negociados na Bolsa, dentre os quais as ações. A partir dessa data, caso a cotação de fechamento do valor mobiliário figurasse abaixo de R\$1,00 por 30 pregões consecutivos, o respectivo emissor seria considerado em descumprimento com a obrigação e poderia ter a negociação do ativo suspensa na Bolsa. A obrigação em tela pode ser extraída de um conjunto de dispositivos do Regulamento para Listagem e do Manual do Emissor transcritos na nota de rodapé 10 do presente relatório.

³⁰ Segundo a nota de rodapé 1 da Acusação, tal pedido poderia ser extraído do seguinte diálogo, havido em 20.08.2015 entre o Acusado e AAI e intitulado pela Acusação de “Diálogo II”: “Robert: Mas a ideia é a gente administrar isso daí de agora em diante. AAI: Tá. Robert: Por que eu fiquei, agora mesmo eu entrei, eu olhei a cotação agora. AAI: Sei. Robert: Nossa, caiu para 1,10. AAI: Isso. Robert: Começando a ficar perto. AAI: Não. Robert: O dólar tá desconfortável, né. Quer dizer, tá chegando muito perto de R\$1,00 né. AAI: Entendi. Robert: Não quero que fique abaixo. AAI: Pode ficar tranquilo que eu já entendi, eu trabalho nisso daí e corro pra você com qualquer diferença pra você me autorizar.” (Gravação contida no Doc. SEI 0601324, no trecho entre 02m53s a 03m22s; transcrição contida no Doc. SEI 0601344, fl. 6).

³¹ Os negócios realizados com MGEL4 no período em comento, com especial destaque para aqueles realizados entre Robert e AF, são apresentados na Acusação por meio de gráfico (Doc. SEI 0601344, fl. 3, parágrafo 10).

³² Em trechos diferentes, a Acusação utiliza-se de ambos os percentuais: enquanto em seu item 9, é mencionado o percentual de 78%, na Tabela 1 consta o percentual de 76% (Doc. SEI 0601344).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

na primeira delas, a forma de atuação do Acusado para coordenação das operações e a métrica utilizada pela Acusação para a identificação dos pregões em que houve a prática de manipulação; e (ii) na segunda, exemplos dos diálogos e negócios que demonstrariam a prática da infração.

Forma de atuação, coordenação das operações e métrica para definição dos pregões

20. Inicialmente³³, a Acusação registra que, caso não existissem negócios durante um determinado pregão ou caso fossem realizados negócios em patamar de preço abaixo de R\$ 1,00, Robert e AF realizavam entre si negócios coordenados de compra e venda das Ações em patamar de preço igual ou superior a R\$ 1,00, de acordo com a seguinte forma de atuação:

- (i) de um lado, Robert inseria ofertas de compra no livro de modo a fechar negócio com as ofertas de venda disponíveis abaixo de R\$ 1,00 até atingir a oferta de venda de AF disponível no livro a preço igual ou superior a R\$1,00³⁴, ou mantinha ofertas de compra no livro com os melhores níveis de preço até atingir valores iguais ou superiores a R\$1,00; de outro, AF inseria ofertas de venda no livro de modo a fechar negócio com as ofertas de compra de Robert disponíveis no livro com preço igual ou superior a R\$ 1,00, ou mantinha oferta de venda no livro de ofertas com preço mínimo de R\$1,00³⁵;
- (ii) ao seu turno, os Operadores combinavam não só o momento de inserção da oferta, mas também quem a deixaria disponível no livro para ser agredida, conforme comprovariam diálogos entre ambos constantes dos autos; e
- (iii) na realização das operações entre Robert e AF, havia divisão em lotes pequenos a fim de “marcar” o preço do ativo acima de R\$1,00.

21. A partir da sistemática de atuação acima descrita, a Acusação afirma que os pregões em que a manipulação ocorreu seriam identificáveis a partir da presença de três parâmetros, a saber: “(i) o preço de fechamento do pregão igual ou superior a R\$1,00; (ii) a realização de operações coordenadas, e (iii) o modo como as ofertas de negociação foram inseridas no livro

³³ Doc. SEI 0601344 (fls. 3-5).

³⁴ Nas exatas palavras utilizadas pela Acusação, Robert “agredia ofertas de venda disponíveis no livro abaixo de R\$1,00 até atingir oferta de [AF] disponível no livro a preço igual ou superior a R\$ 1,00” (Doc. SEI 0601344, fl. 4).

³⁵ Nas palavras utilizadas pela Acusação, AF “agredia ofertas de compra de Robert disponíveis no livro de ofertas com preço igual ou superior a R\$1,00” (Doc. SEI 0601344, fl. 4).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

*de ofertas e seu impacto no preço do ativo*³⁶.

22. Tais parâmetros estariam presentes em 30 dos 44 pregões em que o ativo MGEL4 foi negociado entre 18.08.2015 e 27.10.2015. Destes, os pregões de 18.08.2015 e 19.08.2015 foram desconsiderados, uma vez que foi no pregão de 20.08.2015 que Robert explicitou expressamente, em ordem de negociação transmitida ao operador AAI, sua intenção de manipular o preço do ativo³⁷, restando, assim, 28 pregões com atuação supostamente irregular³⁸.

23. Na tabela abaixo³⁹, a Acusação apresenta o comportamento de MGEL4 no período em comento, com destaque para a representatividade dos negócios de compra e venda de MGEL4 realizados entre Robert e AF.

³⁶ Doc. SEI 0601344 (fl. 4).

³⁷ Tal intenção encontra-se expressa no “Diálogo I”, transcrito adiante neste relatório.

³⁸ Conforme se extrai da Tabela 2 da Acusação, trata-se dos pregões de: 20.08.2015; 21.08.2015; 24.08.2015; 25.08.2015; 26.08.2015; 27.08.2015; 28.08.2015; 31.08.2015; 01.09.2015; 02.09.2015; 03.09.2015; 04.09.2015; 09.09.2015; 10.09.2015; 11.09.2015; 14.09.2015; 15.09.2015; 16.09.2015; 22.09.2015; 23.09.2015; 24.09.2015; 25.09.2015; 29.09.2015; 01.10.2015; 16.10.2015; 20.10.2015; 21.10.2015; e 27.10.2015 (Doc. SEI 0601344, fl. 5).

³⁹ Doc. SEI 0601344 (fl. 4).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

Tabela 1 – Comportamento de MGEL4 entre 18.08.2015 a 27.10.2015.

Pregão	Mercado			Robert (Comprador)			Antonio (Vendedor)			Representatividade (%)	Preços	
	Negs	Quant.	Volume	Negs	Quant.	Volume	Negs	Quant.	Volume		Fech.	Oscil. %
18/08/2015	32	21.400	25.047,00	19	20.000	23.500,00	21	20.200	23.734,00	68%	1,20	-2,44
19/08/2015	41	17.300	19.123,00	39	17.000	18.779,00	40	17.200	18.999,00	18%	1,24	3,33
20/08/2015	83	21.400	23.504,00	77	20.000	21.966,00	62	18.600	20.436,00	90%	1,08	-12,90
21/08/2015	53	20.000	20.855,00	50	17.000	17.740,00	47	16.500	17.215,00	84%	1,05	-2,78
24/08/2015	74	29.400	29.931,00	70	27.000	27.423,00	22	13.100	13.100,00	68%	1,05	0,00
25/08/2015	61	93.000	92.674,00	52	78.000	77.813,00	8	60.000	60.099,00	74%	1,00	-4,76
26/08/2015	31	59.600	59.590,00	27	57.300	57.290,00	20	40.000	40.000,00	82%	1,00	0,00
27/08/2015	38	41.900	41.995,00	35	39.700	39.745,00	22	20.400	20.420,00	72%	1,05	5,00
28/08/2015	23	12.700	12.767,00	22	11.000	10.982,00	13	10.500	10.585,00	84%	1,00	-4,76
31/08/2015	25	45.800	45.123,00	22	43.000	42.343,00	11	26.800	26.308,00	76%	1,00	0,00
01/09/2015	28	53.500	53.276,00	25	50.000	49.836,00	17	31.000	31.000,00	76%	1,00	0,00
02/09/2015	16	24.000	23.980,00	16	24.000	23.980,00	11	21.500	21.500,00	95%	1,00	0,00
03/09/2015	17	28.200	28.120,00	15	28.000	27.920,00	7	17.200	17.200,00	80%	1,00	0,00
04/09/2015	7	3.100	3.052,00	6	3.000	2.952,00	5	900	900,00	63%	1,00	0,00
08/09/2015	1	1.000	1.000,00							0%	1,00	0,00
09/09/2015	22	23.000	22.306,00	21	22.000	21.366,00	13	7.600	7.600,00	65%	1,00	0,00
10/09/2015	7	7.500	7.340,00	4	5.000	4.990,00	2	2.000	2.000,00	48%	1,00	0,00
11/09/2015	10	15.000	14.990,00	10	15.000	14.990,00	8	12.000	12.000,00	90%	1,00	0,00
14/09/2015	7	6.000	6.000,00	7	6.000	6.000,00	5	4.500	4.500,00	88%	1,00	0,00
15/09/2015	13	27.600	27.469,00	9	24.000	23.984,00	5	20.400	20.400,00	81%	1,00	0,00
16/09/2015	14	27.300	27.318,00	5	26.400	26.418,00	12	25.200	25.200,00	94%	1,18	18,00
17/09/2015	2	600	668,00	1	100	118,00				9%	1,18	0,00
18/09/2015	2	700	790,00	2	700	790,00				50%	1,18	0,00
22/09/2015	18	79.100	79.126,00	7	52.100	52.106,00	7	62.000	62.020,00	72%	1,00	-15,25
23/09/2015	14	46.000	46.000,00	12	44.600	44.600,00	12	45.000	45.000,00	97%	1,00	0,00
24/09/2015	3	45.000	45.000,00	3	45.000	45.000,00	3	45.000	45.000,00	100%	1,00	0,00
25/09/2015	4	48.800	48.800,00	4	48.800	48.800,00	2	48.000	48.000,00	99%	1,00	0,00
28/09/2015	2	300	316,00	2	300	316,00				50%	1,06	6,00
29/09/2015	1	40.000	40.000,00	1	40.000	40.000,00	1	40.000	40.000,00	100%	1,00	-5,66
01/10/2015	4	61.100	61.106,00	2	60.000	60.000,00	2	60.000	60.000,00	98%	1,00	0,00
02/10/2015	2	200	220,00	2	200	220,00				50%	1,10	10,00
06/10/2015	3	300	321,00	3	300	321,00				50%	1,07	-2,73
08/10/2015	1	500	535,00							0%	1,07	0,00
09/10/2015	9	1.500	1.718,00	9	1.500	1.718,00				50%	1,16	8,41
14/10/2015	5	6.000	6.660,00	5	6.000	6.660,00				50%	1,16	0,00
15/10/2015	20	20.100	22.392,00	13	14.000	15.876,00				35%	1,16	0,00
16/10/2015	4	16.700	18.537,00	4	16.700	18.537,00	3	10.000	11.100,00	80%	1,11	-4,31
19/10/2015	7	3.500	4.101,00	5	3.300	3.895,00				47%	1,19	7,21
20/10/2015	19	53.500	56.861,00	12	25.900	27.937,00	10	40.000	42.079,00	62%	1,02	-14,29
21/10/2015	54	133.900	132.922,00	37	112.800	111.977,00	18	50.000	49.752,00	61%	1,00	-1,96
22/10/2015	5	3.300	3.315,00	4	1.300	1.315,00				20%	1,00	0,00
23/10/2015	2	300	310,00							0%	1,10	10,00
26/10/2015	7	7.000	7.457,00	7	7.000	7.457,00				50%	1,11	0,91
27/10/2015	18	35.300	38.942,00	17	35.000	38.612,00	3	10.000	11.000,00	64%	1,10	-0,90
			1.157.387,00			1.023.993,00			764.414,00	76%		

Fonte: B3

24. Destaca, por fim, que, a depender do pregão de que se tratasse, as operações realizadas entre Robert e AF e coordenadas pelos Operadores eram realizadas exclusivamente no pregão regular ou neste e no *call* de fechamento. A tabela abaixo, também extraída da Acusação, indica os 28 pregões em que a prática da manipulação de preços teria ocorrido, o preço de fechamento do Ativo em cada um deles e se a atuação coordenada entre Acusado e AF teria se dado exclusivamente no pregão regular ou neste e no *call* de fechamento⁴⁰.

⁴⁰ Doc. SEI 0601344 (fl. 5).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

Tabela 2 – Estratégias utilizadas nos pregões

Pregão	Preço Fechamento	Estratégia 1 (Pregão Regular)	Estratégia 2 (Pregão Regular + Fechamento)
20/08/2015	1,08		X
21/08/2015	1,05		X
24/08/2015	1,05		X
25/08/2015	1,00		X
26/08/2015	1,00		X
27/08/2015	1,05		X
28/08/2015	1,00		X
31/08/2015	1,00		X
01/09/2015	1,00		X
02/09/2015	1,00		X
03/09/2015	1,00		X
04/09/2015	1,00		X
09/09/2015	1,00		X
10/09/2015	1,00		X
11/09/2015	1,00		X
14/09/2015	1,00		X
15/09/2015	1,00		X
16/09/2015	1,18	X	
22/09/2015	1,00		X
23/09/2015	1,00		X
24/09/2015	1,00	X	
25/09/2015	1,00		X
29/09/2015	1,00	X	
01/10/2015	1,00		X
16/10/2015	1,11		X
20/10/2015	1,02		X
21/10/2015	1,00		X
27/10/2015	1,10		X

Fonte: B3

Operações executadas com objetivo de manipular preço

25. Com o propósito de comprovar essa sistemática, a Acusação apresenta, em seguida⁴¹, exame detalhado dos negócios realizados pelo Acusado com MGEL4 durante sete pregões (20.08.2015, 25.08.2015, 01.09.2015, 16.09.2015, 22.09.2015, 23.09.2015 e 16.10.2015), a partir das transcrições de doze gravações telefônicas de diálogos havidos entre: (i) Robert e o operador AAI; (ii) AF e o operador POF; e (iii) os Operadores⁴². As considerações da Acusação pertinentes a cada um dos referidos pregões encontram-se indicadas de modo sintético abaixo⁴³.

Pregão de 20.08.2015

26. A Acusação apresenta transcrições de quatro diálogos havidos entre o Acusado e seu operador AAI durante o pregão de 20.08.2015, ressaltando que:

(i) no “Diálogo I”, Robert teria exposto ao AAI sua intenção de realizar operações de

⁴¹ Doc. SEI 0601344 (fls. 5-14).

⁴² A Acusação atribui números, de I a XII, de modo a identificar os diálogos em questão. A mesma numeração atribuída pela Acusação é utilizada neste relatório.

⁴³ A ordem — não cronológica — em que os pregões são apresentados neste relatório reproduz aquela utilizada pela Acusação.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

aquisição de MGEL4 com o propósito de manter o preço do ativo em patamar superior a R\$ 1,00 para permitir a continuidade da listagem do Ativo na Bolsa. Robert também teria confirmado saber da existência da alternativa do grupamento de ações e, ainda assim, optado pela manipulação de preços⁴⁴;

- (ii) no “Diálogo II”, Robert teria declarado pretender administrar o preço das Ações de modo que a cotação do ativo não ficasse abaixo de R\$1,00⁴⁵;
- (iii) no “Diálogo III”, Robert teria autorizado o AAI a comprar até 25 mil Ações por dia e combinado a validação, por contato telefônico, para a compra de mais ações⁴⁶; e
- (iv) no “Diálogo IV”, o AAI teria informado a Robert a inserção de ofertas de compra no livro e que estaria disposto a pagar até R\$ 1,10⁴⁷.

27. Quanto aos negócios realizados pelo Acusado, a Acusação registra que:

⁴⁴ Diálogo I, iniciado às 14h58m do pregão de 20.08.2015: “Robert: A Mangels está tentando, nós estamos tentando continuar com a ação sendo negociada na bolsa. AAI: Isso. Robert: E como você deve saber tá havendo, você até mandou um e-mail falando sobre grupamento e não sei o que. AAI: Isso, ela não tá na lista por que tá acima né. Robert: Inclusive em abril nós fizemos uma assembleia e a gente até colocou na pauta da assembleia grupamento. AAI: Sei. Robert: Só que mesmo estando abaixo de R\$1,00. AAI: Sei. Robert: Eu decidi não fazer nada, eu decidi esperar a ação, ver o que a ação iria fazer ao longo do semestre. AAI: Entendi. Robert: E a partir de junho ela, no final de junho ela começou a ficar acima de R\$1,00, e tem ficado acima de R\$1,00 desde então. AAI: Sim. Robert: A minha preocupação é que a cada dia que passa é importante que a gente consiga fechar o dia, o pregão ... AAI: Sei. Robert: Com a ação da Mangels acima de R\$1,00. AAI: Tá. Robert: Então eu não sei se você pode ajudar nisso, por exemplo. AAI: Sim. Robert: Se você percebe, por exemplo, se você percebe que a ação tá caindo e ela tá abaixo de R\$1,00 e tá prestes a fechar o pregão ... AAI: Sei. Robert: Você mete uma oferta de compra por valor acima de R\$1,00. AAI: Entendi. Ok, pode ficar tranquilo que eu entendi. Robert: Você entendeu? AAI: Entendi sim, pode ficar tranquilo. Robert: Isso daí é possível fazer né? AAI: É sim, é sim. É sim, principalmente, principalmente no fechamento, independente de tomar todo lote a R\$1,10, se tiver vendedor por exemplo lá na pedra no final do dia a R\$1,18, toma 100 ações a R\$1,18, entendeu? AAI: Então quanto mais longe fechar do R\$1,00 melhor. Pode ficar tranquilo.” (Gravação contida no Doc. SEI 0601324, no trecho entre 00m40s a 02m43s; transcrição contida no Doc. SEI 0601344, fls. 5-6).

⁴⁵ Diálogo II, ocorrido no pregão de 20.08.2015: “Robert: Mas a ideia é a gente administrar isso daí de agora em diante. AAI: Tá. Robert: Por que eu fiquei, agora mesmo eu entrei, eu olhei a cotação agora. AAI: Sei. Robert: Nossa, caiu para 1,10. AAI: Isso. Robert: Começando a ficar perto. AAI: Não. Robert: O dólar tá desconfortável, né. Quer dizer, tá chegando muito perto de R\$1,00 né. AAI: Entendi. Robert: Não quero que fique abaixo. AAI: Pode ficar tranquilo que eu já entendi, eu trabalho nisso daí e corro pra você com qualquer diferença pra você me autorizar.” (Gravação contida no Doc. SEI 0601324, no trecho entre 02m53s a 03m22s; transcrição contida no Doc. SEI 0601344, fl. 6).

⁴⁶ Diálogo III, ocorrido no pregão de 20.08.2015: “AAI: Pode ficar tranquilo que eu já entendi, eu trabalho nisso daí e corro pra você com qualquer diferença pra você me autorizar. Robert: Legal. AAI: Tá. Meu limite é 25, continua 25 exatamente pra que isso aconteça se precisar, tá bem? Robert: Tá bom.” (Gravação contida no Doc. SEI 0601324, no trecho entre 03m14s a 03m30s; transcrição contida no Doc. SEI 0601344, fl. 6).

⁴⁷ Diálogo IV, ocorrido no pregão de 20.08.2015: “AAI: (...) To lá tomando a R\$1,09 e até R\$1,10 eu to pagando.” (Gravação contida no Doc. SEI 0601324, no trecho entre 00m23s a 00m28s; transcrição contida no Doc. SEI 0601344, fl. 6).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

- (i) durante o pregão regular de 20.08.2015, Robert realizou 77 negócios de compra de MGEL4 ao preço médio de R\$ 1,10, havendo AF figurado como contraparte vendedora em 75,3% de tais negócios⁴⁸;
- (ii) no leilão de fechamento, foram realizados 3 negócios com MGEL4 ao preço de R\$ 1,08, havendo Robert figurado como comprador em 2 deles, ambos com participantes de mercado distintos de AF como contraparte⁴⁹; e
- (iii) em especial, as 7 ofertas de compra de MGEL4 inseridas em nome de Robert no livro de ofertas entre 10h00m e 11h27m do pregão regular, com preços entre R\$ 1,05 e R\$ 1,09 (quando o melhor preço de venda disponível no livro era de R\$ 1,23), contribuíram para que fosse realizado, às 11h41m, negócio de compra e venda de 100 Ações com AF a R\$ 1,10 (com base em ofertas de compra e venda de Ações inseridas em nome de ambos às 11h36m), após a realização de leilão em decorrência de oscilação de preço em relação ao negócio anterior⁵⁰.

Pregão de 22.09.2015

28. Quanto ao pregão de 22.09.2015, a Acusação registra que:

- (i) o “Diálogo V”, havido entre os Operadores, evidenciaria que o operador POF ligou para o operador AAI para alinhar, entre ambos, a estratégia de atuação previamente combinada entre Robert e AF, segundo a qual POF alienaria mais 200 mil Ações a AAI⁵¹;
- (ii) Robert realizou 7 negócios com MGEL4, totalizando a compra de 52.100 Ações, sendo 2 negócios realizados durante o pregão regular (um às 11h25m, de 46.000 ações ao preço de R\$ 1,00, em que AF figurou como contraparte, e outro às 11h54m, de 100

⁴⁸ Conforme demonstrado no Gráfico 2 da Acusação (Doc. SEI 0601344, fl. 7).

⁴⁹ Conforme demonstrado na Tabela 5 da Acusação (Doc. SEI 0601344, fl. 7).

⁵⁰ As Tabelas 3 e 4 constantes da Acusação apresentam as ofertas constantes do livro de ofertas de MGEL4 às 11h27m e às 11h41m do pregão de 20.08.2015, respectivamente (Doc. SEI 0601344, fl. 6-7).

⁵¹ Diálogo V, iniciado às 10h30m do pregão de 22.09.2015: “POF: Diz que eles foram em uma reunião ontem e combinaram de eu vender mais 200 mil pra você, você falou com ele? AAI: É isso aí. POF: E aí? AAI: Só que eu to aguardando, isso mesmo, eu to aguardando ele mandar, isso eu já to sabendo, só que eu to aguardando o dinheiro para te procurar. POF: Ah tá, não chegou o dinheiro. AAI: Então assim, vamos falando, e falta ele mandar, então fica tranquilo que a gente vai trocando aí, você põe e eu bumba. POF: Tá bom.” (Gravação contida no Doc. SEI 0601329, no trecho entre 00m21s a 01m09s; transcrição contida no Doc. SEI 0601344, fl. 7).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

ações ao preço de R\$ 1,06, com outro participante de mercado) e 5 no leilão de fechamento, ao preço de R\$ 1,00⁵²;

- (iii) dado o número de Ações objeto da operação de compra e venda das 11h25m entre Robert e AF (46.000), as ordens de compra e venda que a originaram e a própria operação em si teriam influenciado o patamar de preço dos primeiros negócios do dia no pregão regular e marcado o preço de abertura do Ativo a R\$ 1,00; e
- (iv) durante o *call* de fechamento, Robert inseriu 4 ofertas para a compra de um total de 7.200 Ações a R\$ 1,00 (as quais resultaram em 5 negócios, por meio dos quais Robert adquiriu o total de 6.000 Ações a R\$ 1,00), influenciando o preço teórico do leilão de fechamento, o qual foi elevado de R\$ 0,95 para R\$ 1,00, preço de fechamento do Ativo em 22.09.2015⁵³.

Pregão de 23.09.2015

29. Quanto ao pregão de 23.09.2015, a Acusação registra que:

- (i) no “Diálogo VI”, iniciado às 10h01m entre os Operadores, o operador AAI teria solicitado ao operador POF a inserção de oferta de venda de 45.000 Ações ao preço de R\$ 1,00⁵⁴;
- (ii) em seguida, no “Diálogo VII”, iniciado às 10h18m entre AF e o operador POF, este teria reportado a AF o “Diálogo VI” e AF teria autorizado POF a inserir a oferta de venda de MGEL4 solicitada por AAI no “Diálogo VI”⁵⁵;

⁵² Os negócios de compra e venda de MGEL4 realizados em 22.09.2015, com destaque para aqueles realizados entre Robert e AF, encontram-se indicados na Tabela 6 e no Gráfico 3 da Acusação (Doc. SEI 0601344, fls. 7-8).

⁵³ As ofertas inseridas e os negócios realizados durante o *call* de fechamento de MGEL4 no pregão de 22.09.2015, com destaque para a respectiva influência no preço teórico do leilão de fechamento, encontram-se indicados na Tabela 7 da Acusação (Doc. SEI 0601344, fl. 8).

⁵⁴ Diálogo VI, iniciado às 10h01m do pregão de 23.09.2015: “AAI: Ai, tá bom. Então assim, mete 45 lá. POF: Ham. AAI: A R\$1,00. POF: Ham. AAI: É, se começar a sair muito até o final do dia você vai vender, conforme for a gente põe mais 5, tá? Se entra muito a gente põe mais 5. POF: Ele falou que não era pra colocar, e agora é pra colocar? AAI: Quem falou? Não, não, agora pode colocar. Quer dizer, vamos levando e você vai me vender. Você acha melhor colocar? POF: Eu acho, eu acho por que quem não tomar eu vou raspar tudo. AAI: Coloca lá.” (Gravação contida no Doc. SEI 0601330, no trecho entre 00m40s a 00m53s; transcrição contida no Doc. SEI 0601344, fl. 9).

⁵⁵ Diálogo VII, iniciado às 10h18m do pregão de 23.09.2015: “AF: Alô. POF: Oi. Ele ligou aqui mandou colocar lá a oferta, eu falei “mas o AF não é pra você tomar (frase incompreensível)”... e ele falou, põe lá que eu vou tomando devagar de novo. AF: A tá. POF: Foda, você fala uma coisa, o cara vem e me fala outra, vai entender essa porra. (...) POF: Foi isso que ele falou, você quer vender, eu coloquei lá. AF: Tá.” (Gravação contida no Doc. SEI 0601331, no trecho entre 00m20s a 01m06s; transcrição contida no Doc. SEI 0601344, fl. 9).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

- (iii) às 10h19m, foi inserida oferta de venda de 45.000 Ações a R\$ 1,00 em nome de AF, conforme solicitado por AAI no “Diálogo VI”, a qual resultou, às 12h00m, em negócio de compra e venda de 5.000 Ações a R\$ 1,00 entre AF e Robert, com base em oferta de compra inserida no mesmo horário em nome de Robert ⁵⁶; e
- (iv) durante o pregão regular, Robert realizou 11 negócios de aquisição de MGEL4 contra AF, havendo adquirido, ao todo, 44.000 Ações ao valor unitário de R\$ 1,00; durante o *call* de fechamento, Robert realizou um negócio adicional, com outro participante de mercado, havendo adquirido 600 Ações a R\$ 1,00, contribuindo assim para que o preço de fechamento desse pregão fosse de R\$ 1,00⁵⁷.

Pregão de 01.09.2015

- 30. Quanto ao pregão de 01.09.2015, a Acusação registra que:
 - (i) no “Diálogo VIII”, iniciado às 10h18m entre os Operadores, o operador AAI teria solicitado ao operador POF a inserção de oferta de venda de 40.000 Ações ao preço de R\$ 1,00, ao que o operador POF teria respondido que tal oferta já se encontrava no livro de ofertas⁵⁸;
 - (ii) a oferta de venda referida no “Diálogo VIII” — de 40.000 Ações ao preço de R\$ 1,00 — fora inserida no livro de ofertas em nome de AF às 09h52m (quando o melhor preço de compra disponível no livro era de R\$ 0,93), havendo a quantidade objeto de tal oferta sido reduzida para 20.000 Ações às 10h23m;
 - (iii) entre 10h17m e 10h54m, Robert inseriu 2 ofertas de compra de 5.000 Ações aos preços de R\$ 0,96 e R\$ 0,97 e 1 oferta de compra de 1.000 Ações ao preço de R\$ 1,00, havendo esta última oferta agredido a oferta de venda de AF referida no item “ii” e gerado, às 10h54m, o primeiro negócio do dia, de compra e venda de 1.000 Ações ao preço de R\$

⁵⁶ As tabelas 8 e 9 constantes da Acusação apresentam as ofertas constantes do livro de ofertas de MGEL4 às 10h19m e às 12h00m do pregão de 23.09.2015, respectivamente (Doc. SEI 0601344, fl. 9).

⁵⁷ Os negócios de compra e venda de MGEL4 realizados em 23.09.2015, com destaque para aqueles realizados entre Robert e AF, encontram-se indicados na tabela 10 e no gráfico 4 da Acusação (Doc. SEI 0601344, fl. 9-10).

⁵⁸ Diálogo VIII, iniciado às 09h56m do pregão de 01.09.2015: “AAI: Beleza. Põe lá a R\$1,00 então, as quarentinha, e larga quieto eu vou cozinhar o dia inteiro e vou pra cima, tá. POF: Tá bom. AAI: Põe lá. Pode abrir como você quiser lá, por que... POF: Tá lá ó, tá lá.” (Gravação contida no Doc. SEI 0601327, no trecho entre 00m38s a 00m52s; transcrição contida no Doc. SEI 0601344, fl. 10).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

1,00⁵⁹;

- (iv) às 11h24m44s, o participante 93 inseriu oferta de venda de 500 Ações ao preço de R\$ 0,99; às 11h24m57s, Robert inseriu oferta de compra de 1.000 Ações a R\$ 1,00, agredindo a oferta de venda do participante 93 em sua totalidade (ao preço de R\$ 0,99) e a oferta de venda de AF referida no item “ii” parcialmente, gerando 2 negócios de compra e venda de 500 Ações aos preços de R\$ 0,99 e R\$ 1,00⁶⁰;
- (v) operações de aquisição de MGEL4 com o intuito de manter o preço do Ativo a R\$ 1,00 teriam sido realizadas por Robert durante todo o pregão⁶¹; e
- (vi) durante o leilão de fechamento, a oferta inserida por Robert, para compra de 3.000 Ações ao preço de R\$ 1,00 (a qual resultou na alienação de tal quantidade de Ações em 3 negócios distintos, todos a R\$ 1,00, figurando AF como contraparte em um deles, de 400 Ações), impactou o preço teórico do leilão, elevando-o de R\$ 0,93 para R\$ 1,00, como preço de fechamento do Ativo em 01.09.2015⁶².

31. A Acusação sustenta que *“uma das características das operações combinadas foi manter ofertas de compra (ROBERT) e venda (AF) a preços iguais ou superiores a R\$1,00. Quando outros participantes inseriam ofertas de venda com valor abaixo de R\$1,00, a oferta de compra de ROBERT atendia a totalidade da oferta fora do preço desejado e parte da oferta de venda de AF ao valor igual ou superior a R\$1,00 (...)”*⁶³ e registra que esse seria precisamente o caso das operações realizadas por Robert indicadas no item “iv”, supra.

32. Acrescenta que a estratégia de Robert de inserir ofertas de compra que atendessem apenas parcialmente às ofertas de venda de AF, com preços iguais ou superiores a R\$ 1,00, também teria sido verificada, por exemplo, no leilão de fechamento do pregão de 01.09.2015, conforme descrito no item “vi”, supra, e haveria sido sugerida por AAI a Robert em trecho de

⁵⁹ As Tabelas 11 e 12 constantes da Acusação apresentam as ofertas constantes do livro de ofertas de MGEL4 às 10h00m e às 10h54m do pregão de 01.09.2015, respectivamente (Doc. SEI 0601344, fl. 10-11).

⁶⁰ A Tabela 13 constante da Acusação apresenta as ofertas constantes do livro de ofertas de MGEL4 às 11h24m do pregão de 01.09.2015 (Doc. SEI 0601344, fl. 11).

⁶¹ Conforme demonstrado no gráfico 5 da Acusação (Doc. SEI 0601344, fl. 11).

⁶² As ofertas inseridas e os negócios realizados durante o leilão de fechamento de MGEL4 no pregão de 01.09.2015, com destaque para a respectiva influência no preço teórico do leilão, encontram-se indicados nas tabelas 14 e 15 da Acusação (Doc. SEI 0601344, fl. 11-12).

⁶³ Doc. SEI 0601344, fl. 11).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

diálogo entre ambos havido no pregão de 20.08.2015: “AAI: *É sim, é sim. É sim, principalmente, principalmente no fechamento, independente de tomar todo lote a R\$1,10, se tiver vendedor por exemplo lá na pedra no final do dia a R\$1,18, toma 100 ações a R\$1,18, entendeu?*”⁶⁴

Pregão de 25.08.2015

33. Quanto ao pregão de 25.08.2015, a Acusação registra que:

- (i) no “Diálogo IX”, AF teria solicitado ao operador POF a venda de 60 mil Ações a R\$1,00 por unidade⁶⁵;
- (ii) no “Diálogo X”, o operador POF teria questionado AF quanto à realização de mais operações de venda, com o que AF teria concordado em virtude da respectiva lucratividade, solicitando a POF que as operações fossem feitas em lotes pequenos⁶⁶;
- (iii) no “Diálogo XI”, AF teria autorizado o operador POF a realizar operações de venda de 240 mil ações adicionais às 60 mil inicialmente autorizadas por meio do “Diálogo IX”⁶⁷;
e
- (iv) como autorizado no “Diálogo IX”, foram realizados 8 negócios de venda de MGEL4 em nome de AF, totalizando 60.000 Ações ao preço médio de R\$ 1,00. Robert figurou como contraparte compradora em 7 de tais negócios e adquiriu, de AF, 50.100 Ações. As Ações adquiridas por Robert e alienadas por AF representaram, respectivamente, 84% e 65% do total de Ações negociadas no pregão de 25.08.2015⁶⁸.

⁶⁴ Trata-se de trecho do Diálogo I (Gravação contida no Doc. SEI 0601324, no trecho entre 00m40s a 02m43s; transcrição contida no Doc. SEI 0601344, fls. 5-6).

⁶⁵ Diálogo IX, iniciado às 15h02m do pregão de 25.08.2015: “AAI: *O (...), ali na Mangels tem 50 mil comprando a R\$1,00 ali, é isso? POF: Tem. (...) AF: Enfia, enfia. Pode enfiar 50 mil. POF: Tem mais, tem 60, pode ser 60? AF: Pode.*” (Gravação contida no Doc. SEI 0601326, no trecho entre 00m05s a 00m24s; transcrição contida no Doc. SEI 0601344, fl. 12).

⁶⁶ Diálogo X, ocorrido no pregão de 25.08.2015: “POF: *60 mil. Você falou que ia parar, porra. AF: Não não, agora, eu ia parar de, não mas é... se aparecer eu vendo. Tá dando um puta lucro aí meu. POF: (risos) Você falou que ia parar. AF: Não, tem que fazer aqueles pingadinhos lá né.*” (Gravação contida no Doc. SEI 0601326, no trecho entre 00m27s a 00m47s; transcrição contida no Doc. SEI 0601344, fl. 12).

⁶⁷ Diálogo XI, ocorrido no pregão de 25.08.2015: “POF: *Até quanto eu posso vender? AF: 300 mil. POF: Então, já vendeu 60, então posso vender... tem mais 240 mil de saldo, é isso? AF: Isso, mas não vai botar, não põe, fica de olho lá. POF: Não não, tá tá tá, relaxa.*” (Gravação contida no Doc. SEI 0601326, no trecho entre 01m02s a 01m16s; transcrição contida no Doc. SEI 0601344, fl. 12).

⁶⁸ Os negócios de compra e venda de MGEL4 realizados em 25.08.2015, com destaque para aqueles realizados entre Robert e AF, encontram-se indicados na Tabela 16 da Acusação (Doc. SEI 0601344, fl. 12).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

34. Por fim, ressalta que, conforme autorizado no “Diálogo XI”, nos 14 pregões subsequentes a 25.08.2015, os negócios de venda de MGEL4 realizados em nome de AF totalizaram a alienação de 240.000 Ações, em 151 negócios e ao preço médio de R\$ 1,00, havendo Robert figurado como contraparte compradora de 97% do total de Ações adquiridas⁶⁹.

Pregão de 16.09.2015

35. Quanto ao pregão de 16.09.2015, a Acusação registra que:

- (i) no “Diálogo XII”, o operador AAI teria informado a Robert que **(a)** o preço de abertura de MGEL4 seria R\$ 1,00; **(b)** AF teria aproximadamente 20.000 Ações para vender; e **(c)** haveria R\$ 77.000,00 em conta, tendo, por fim, pedido autorização para utilizar R\$ 50 mil na aquisição de Ações até o limite de R\$ 1,20 por unidade, com o que Robert assentiu⁷⁰;
- (ii) 4 negócios foram executados em nome de Robert, perfazendo uma aquisição total de 24.400 Ações, havendo **(a)** AF figurado como contraparte em 3 de tais negócios e adquirido 24.300 Ações a R\$ 1,00; e **(b)** outro participante de mercado adquirido 100 Ações a R\$ 1,18⁷¹;
- (iii) como não houve interferências vendedoras no leilão de fechamento, o preço de fechamento de MGEL4 foi de R\$ 1,18, preço do último negócio de compra do Ativo realizado por Robert, mencionado no item “ii”, “b”, supra.

36. Acrescenta a Acusação que, nos pregões de 16.09.2015, 24.09.2015 e 29.09.2015, Robert e AF realizaram negócios exclusivamente durante o pregão regular, os quais representaram 94,5%, 100% e 100% do volume total negociado de MGEL4, respectivamente. Dado que não houve interferências no leilão de fechamento de nenhum desses pregões, os

⁶⁹ Os negócios de venda de MGEL4 realizados por AF nos 14 pregões subsequentes ao de 25.08.2015 encontram-se indicados na Tabela 17 da Acusação (Doc. SEI 0601344, fl. 12-13).

⁷⁰ Diálogo XII, iniciado às 11h52m do pregão de 16.09.2015: “AAI: O negócio é o seguinte. Abriu a 1 real MGEL, e tem vendedor lá, é ele mesmo, pra acabar a turma, 20 e poucas pra acabar as dele, né. Então, eu tô com 77 mil reais na conta aqui, se você não tem nada contra, eu fico com 50 mil pra comprar, assim dá uma andada aí, comprar até R\$1,20, vamos, vamos, qualquer novidade eu volto a falar contigo. Robert: Falou.” (Gravação contida no Doc. SEI 0601328, no trecho entre 00m44s a 01m09s; transcrição contida no Doc. SEI 0601344, fl. 13).

⁷¹ Os negócios de compra e venda de MGEL4 realizados em 16.09.2015, com destaque para aqueles realizados entre Robert e AF, encontram-se indicados na Tabela 18 da Acusação (Doc. SEI 0601344, fl. 13).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

negócios realizados por Robert e AF durante o pregão regular impactaram o preço de fechamento do Ativo, que foi igual ao do último negócio do dia, realizado entre eles⁷².

Pregão de 16.10.2015

37. Quanto ao pregão de 16.10.2015, a Acusação registra que:

- (i) como o primeiro negócio do dia é automaticamente submetido a leilão, o pregão se iniciou às 16h32m com leilão de 30 minutos após participante de mercado distinto de AF haver alterado oferta de venda de 3.000 Ações para o preço de R\$ 1,16 e, com isso, haver agredido oferta de compra de 10.000 Ações ao preço de R\$ 1,16 inserida por Robert no livro de ofertas às 16h30m; e
- (ii) durante o leilão de fechamento, iniciado no curso do leilão referido no item anterior, foram gerados 4 negócios, em que foram negociadas 16.700 Ações, todas ao preço de R\$ 1,11, tendo Robert figurado como único comprador e AF como principal vendedor⁷³.

Conclusões

38. Do exame dos negócios realizados por Robert entre 20.08.2015 e 27.10.2015 e do conjunto de gravações telefônicas constantes dos autos, restou confirmada, para a Acusação, a atuação de Robert, de modo articulado com AF e operacionalizado pelos Operadores, para manipular o preço de MGEL4, de modo que esse se mantivesse, de modo artificial, em patamar igual ou superior a R\$ 1,00.

39. Sustenta a Área Técnica que a prática do ilícito de manipulação de preço seria evidenciada pela utilização dolosa de artifício, processo ou manobra destinado a elevar, manter ou baixar a cotação de determinado valor mobiliário, induzindo terceiros a negociarem-no com base em cotações artificialmente produzidas⁷⁴. *In casu*, Robert teria atendido a todos os

⁷² A Acusação registra que, segundo o Manual de Procedimentos Operacionais do Segmento Bovespa, item 4.3.3, “o sistema trabalha com uma escala de preços e não unicamente com um preço para definir o preço do leilão, estabelecendo desta forma o preço do mesmo mais próximo do último negócio do ativo.” (Doc. SEI 0601344, fl. 16, nota de rodapé 10).

⁷³ A Tabela 19 constante da Acusação apresenta as ofertas constantes do livro de ofertas de MGEL4 às 17h02m do pregão de 16.10.2015. Ao seu turno, a Tabela 20 constante da Acusação indica os negócios realizados com MGEL4 durante o *call* de fechamento do mesmo pregão. Ambas as tabelas constam do Doc. SEI 0601344, fl. 14).

⁷⁴ A Acusação remete ao voto da Diretora Relatora Ana Novaes no PAS CVM nº RJ-2013-5194, acompanhado pela unanimidade do Colegiado em julgamento realizado em 19.12.2014: “Nos casos de manipulação de preços são utilizadas manobras artificiais para elevar, manter ou baixar a cotação de um valor mobiliário com a finalidade de induzir terceiros a adquirir papéis sobrevalorizados ou alienar papéis subvalorizados. Caracteriza-



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

requisitos necessários à configuração da prática, haja vista que:

- (i) quanto à *“utilização de processo ou artifício”*, teria realizado negócios com análise do livro de ofertas, de maneira articulada com AF e coordenada pelos Operadores, com vistas a impedir que a cotação do ativo ficasse abaixo de R\$1,00;
- (ii) quanto ao objetivo de *“promover cotações enganosas”*, teria realizado negócios com a finalidade declarada de fazer com que a cotação do Ativo apresentasse valor igual ou superior a R\$1,00;
- (iii) quanto à indução de terceiros *“a negociar valores mobiliários cujas cotações foram artificialmente produzidas”*, o artifício utilizado teria induzido terceiros a negociar valores mobiliários com base nos preços artificiais criados, vez que os demais participantes de mercado tomaram suas decisões de investimento e realizaram seus negócios com base em cotações artificialmente produzidas; e
- (iv) quanto à *“presença de dolo, ainda que eventual, de alterar as cotações e induzir terceiros a negociar com base nessas cotações falsas”*, as ligações telefônicas gravadas teriam registrado de modo claro a intenção de Robert de manipular o preço de MGEL4, de modo que sua cotação ficasse em patamar superior a R\$1,00.

40. Nesses termos, segundo a Acusação, Robert teria descumprido o inciso I c/c inciso II, “b”, da Instrução CVM nº 8/1979.

IV. Manifestação da Procuradoria Federal Especializada

41. Em parecer proferido em 22.10.2018⁷⁵, a Procuradoria Federal Especializada junto à CVM (“PFE”) confirmou o atendimento dos requisitos formais e processuais da peça acusatória

se a manipulação de preços se restar comprovado que a elevação dos preços de determinada ação não resultou das forças normais de mercado, mas da atuação de certos investidores. O tipo não exige a comprovação de um resultado material efetivo. Trata-se de ilícito administrativo formal ou de perigo abstrato. Contudo, para que seja aplicada a penalidade é necessário demonstrar o nexo causal entre o artifício e o resultado, a efetiva produção de cotações enganosas. Para a caracterização da manipulação de preços devem ser observados os seguintes elementos: i) Utilização de processo ou artifício; ii) Destinado a promover cotações enganosas, artificiais; iii) Induzindo terceiros a negociar valores mobiliários cujas cotações foram artificialmente produzidas; iv) Presença do dolo, ainda que eventual, de alterar as cotações e induzir terceiros a negociar com base nessas cotações falsas.” (Doc. SEI 0601344, fl. 14).

⁷⁵ Doc. SEI 0635021.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

exigidos pelos arts. 6º e 11 da então vigente Deliberação CVM nº 538/2008⁷⁶⁻⁷⁷.

42. A PFE recomendou no parecer, ainda, a expedição de Ofício ao Ministério Público Federal “*em função da existência de indícios da prática de crime de ação penal pública, previsto no art. 27-C, da Lei nº 6.385/76*”⁷⁸, diligência realizada por meio de ofício encaminhado à Procuradoria da República no Estado de São Paulo em 19.11.2018⁷⁹.

V. Defesa

43. Regularmente intimado⁸⁰, o Acusado apresentou suas razões de defesa (“Defesa”)⁸¹ em 29.01.2019⁸², após o deferimento, pela Área Técnica⁸³, de pedido de prorrogação do prazo para apresentação da Defesa⁸⁴.

44. Sustenta o Acusado que, ainda que os diálogos apresentados pela Acusação aparentem ser um sinal de alerta, a análise pormenorizada da legalidade das operações por ele realizadas, à luz dos requisitos mínimos necessários à caracterização do ilícito de manipulação de preços, demonstraria a legalidade de tais operações.

45. Reafirma que sua intenção era manter as ações de emissão da Companhia listadas para proteger a confiança de seus investidores, credores, fornecedores e funcionários, circunstância que, inclusive, teria auxiliado a Mangels a encerrar o respectivo procedimento de recuperação

⁷⁶ “Art. 6º Ressalvada a hipótese de que trata o art. 7º, a SPS e a PFE elaborarão relatório, do qual deverão constar: I – nome e qualificação dos acusados; II – narrativa dos fatos investigados que demonstre a materialidade das infrações apuradas; III – análise de autoria das infrações apuradas, contendo a individualização da conduta dos acusados, fazendo-se remissão expressa às provas que demonstrem sua participação nas infrações apuradas; V – proposta de comunicação a que se refere o art. 10, se for o caso; e VI – a indicação do rito a ser observado no processo administrativo sancionador. (...) Art. 11. Para formular a acusação, as Superintendências e a PFE deverão ter diligenciado no sentido de obter do investigado esclarecimentos sobre os fatos descritos no relatório ou no termo de acusação, conforme o caso.”

⁷⁷ A Deliberação CVM nº 538/2008 foi revogada pela Instrução CVM nº 607/2019, a qual, ao seu turno, foi revogada pela ora vigente Resolução CVM nº 45/2021.

⁷⁸ “Art. 27-C. Realizar operações simuladas ou executar outras manobras fraudulentas destinadas a elevar, manter ou baixar a cotação, o preço ou o volume negociado de um valor mobiliário, com o fim de obter vantagem indevida ou lucro, para si ou para outrem, ou causar dano a terceiros: Pena – reclusão, de 1 (um) a 8 (oito) anos, e multa de até 3 (três) vezes o montante da vantagem ilícita obtida em decorrência do crime.”

⁷⁹ Doc. SEI 0637058.

⁸⁰ Docs. SEI 0637747, 0646817 e 0654957.

⁸¹ Doc. SEI 0677483.

⁸² Doc. SEI 0677480.

⁸³ Docs. SEI 0648927 e 0650809.

⁸⁴ Doc. SEI 0646817.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

judicial em março de 2017⁸⁵. Sublinha o caráter alegadamente lícito e legítimo de sua intenção, que não haveria de qualquer modo se transmudado em ilícito de manipulação de preços.

46. Além disso, registra que a atribuição de responsabilidade pela alegada prática de manipulação de preço não subsistiria, considerando que, tendo a Acusação sustentado a coordenação entre as condutas de Robert e AF e descaracterizado a infração de um deles — no caso, a de AF —, não procederia a imputação do ilícito também contra Robert.

47. Quanto aos fatos subjacentes ao Processo, alega, em síntese, que:

- (i) durante os 44 pregões ocorridos entre 20.08.2015 e 27.10.2015, Robert, acionista controlador e diretor-presidente da Mangels, adquiriu 1.072.000 Ações, as quais continuaram sob sua titularidade até a data de apresentação da Defesa, havendo despendido o montante total de R\$ 1.023.993,00 (um milhão, vinte e três mil, novecentos e noventa e três reais);
- (ii) as ofertas de compra de Ações realizadas por Robert no período, todas por meio da Corretora, variaram entre R\$ 0,94 e R\$ 1,23, acompanhando a média de preços de MGEL4 nos pregões em exame e se mostrando compatíveis com o preço médio registrado para o Ativo nos meses imediatamente posteriores;
- (iii) Robert figurou como comprador de Ações em 568 das 664 negociações ocorridas durante os pregões sob análise da CVM, o que representou 85,54% das operações e 88,47% do volume financeiro negociado em Ações no período; e
- (iv) Robert adquiriu Ações durante todo o ano de 2015 e não só no período mencionado pela Acusação.

48. Conclui no sentido de que haveria legitimidade nas operações realizadas por Robert, as quais não seriam simuladas ou fraudulentas e teriam por propósito atingir o resultado típico de operações de compra e venda, qual seja, adquirir a titularidade de um bem — ações preferenciais de emissão da Mangels — por um preço, qual seja, aquele resultante do cruzamento entre as ofertas de compra colocadas por Robert e as ofertas de venda colocadas

⁸⁵ Nas palavras utilizadas na Defesa, a intenção de Robert com as operações seria a de “*transmitir ao mercado a confiança necessária na companhia, diante do momento de crise que caracteriza a recuperação judicial*” (Doc. SEI 0677483, fl. 8).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

por outros participantes de mercado no livro de registro de ofertas do Ativo.

49. Para demonstrar essa assertiva, a Defesa centrou suas razões em três eixos explorados a seguir: **(i)** “ausência, no caso concreto, dos requisitos necessários para caracterização de manipulação de preços”⁸⁶; **(ii)** “finalidade da norma e ausência de impacto ao mercado”⁸⁷; e **(iii)** “ausência de benefício econômico”⁸⁸.

Requisitos para caracterização da manipulação de preço

50. Segundo a Defesa, os requisitos para caracterização da manipulação de preço apresentados pela Acusação⁸⁹ seriam cumulativos e não estariam presentes no caso, pelos seguintes fatos e fundamentos:

- (i) quanto à “utilização de processo ou artifício”: **(a)** processo ou artifício corresponderia à realização de operação simulada ou manobra fraudulenta, a significar um procedimento distinto da colocação usual de ordens de compra ou venda de valores mobiliários, engendrado com fim distinto da finalidade típica do negócio de compra e venda; **(b)** não teria havido operação simulada ou manobra fraudulenta na medida em que a vontade de comprar e vender era hígida, sem duplicidade de intenções e com a finalidade do negócio real, o que seria comprovado pelo fato de Robert haver mantido sua posição acionária na Companhia desde os 28 pregões reputados irregulares até a data da apresentação da Defesa; **(c)** no que diz respeito a “um dos diferentes motivos psicológicos secundários que podem eventualmente ter concorrido para celebração negócio jurídico – supostamente preservar o valor unitário que as ações preferenciais de emissão da Mangels já tinham (e continuaram a ter) – este é, isoladamente, irrelevante em termos jurídicos para a adequada caracterização de uma operação simulada”⁹⁰ ou para demonstrar a existência de processo ou artifício *in casu*, como exige a Instrução CVM nº 8/1979; **(d)** seria de todo ilógico supor que um investidor,

⁸⁶ Doc. SEI 0677483, fls. 11-28, item IV.

⁸⁷ Doc. SEI 0677483, fls. 28-32, item V.

⁸⁸ Doc. SEI 0677483, fls. 32-33, item VI.

⁸⁹ Repise-se: a Acusação remete ao voto condutor do julgamento do PAS CVM nº RJ-2013-5194, segundo o qual seriam requisitos para configuração do ilícito “i) Utilização de processo ou artifício; ii) Destinados a promover cotações enganosas, artificiais; iii) Induzindo terceiros a negociar valores mobiliários cujas cotações foram artificialmente produzidas; iv) Presença do dolo, ainda que eventual, de alterar as cotações e induzir terceiros a negociar com base nessas cotações falsa”.

⁹⁰ Doc. SEI 0677483 (fls. 12).

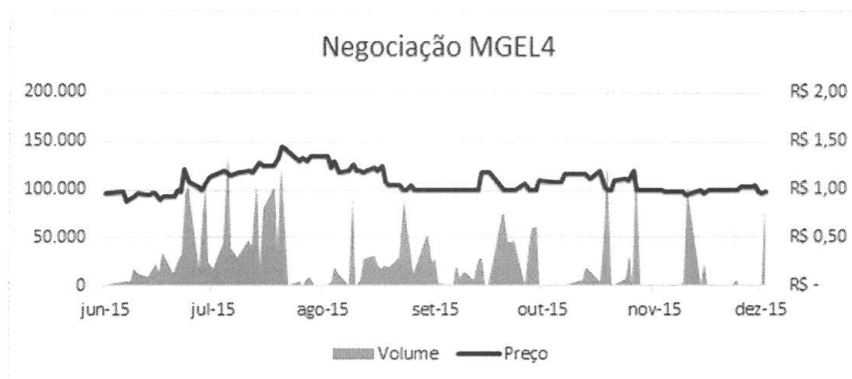


COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

pessoa física, se disporia a gastar mais de R\$ 1 milhão em dinheiro, para aumentar artificialmente o preço dos papéis que ele mesmo comprava (ou seja, comprava por mais do que supostamente valia, apurando prejuízo), especialmente com o objetivo de evitar um grupamento de ações cujo custo, de todo irrelevante, seria suportado pela Companhia e não por ele; e (e) tanto suas intenções não estavam vinculadas à suposta precificação artificial que o Acusado manteve, até a data de apresentação da Defesa, as Ações adquiridas em seu patrimônio, inclusive, portanto, após o grupamento aprovado em assembleia geral de acionistas da Companhia realizada em 29.04.2016;

- (ii) quanto ao objetivo de “*promover cotações enganosas*”, alega que antes e depois do período a que se atribui a realização do ilícito de manipulação de preços, as Ações teriam sido negociadas em patamar de preços compatível com o ofertado por Robert, o que evidenciaria que os negócios realizados pelo Acusado não teriam de qualquer modo produzido cotações artificiais ou desviado as cotações do Ativo de seu patamar natural, consoante reconhecido pelo Colegiado em precedente⁹¹ e demonstrado no gráfico abaixo⁹²;



Fonte: Elaborado pelos subscritores desta defesa, com base nos dados de negociações de MGEL4 da Thomson Reuters. Disponível em: <http://cotacoes.economia.uol.com.br/acao/index.html?codigo=MGEL4.SA>. Acesso em 22/01/2019.

- (iii) quanto à indução de terceiros “*a negociar valores mobiliários cujas cotações foram artificialmente produzidas*”, afirma que não há nos autos elementos suficientes a comprová-la, vez que em nenhum dos 7 pregões utilizados pela Acusação como

⁹¹ PAS CVM nº 31/98, de relatoria do Diretor Sérgio Weguelin, j. em 30.11.2005.

⁹² Doc. SEI 0677483 (fls. 16).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

exemplo das operações supostamente executadas com o objetivo de manipular o preço das Ações para valor superior a R\$ 1,00 identifica-se qualquer participante terceiro que tenha aumentado o valor de sua oferta de compra para o Ativo imediatamente após ou sob influência de oferta de compra por preço superior colocada por Robert⁹³. Haveria, pois, em seu entender, prova documental sólida de que nenhum terceiro teria sido induzido a erro pelas negociações conduzidas por Robert; e

- (iv) quanto à *“presença de dolo, ainda que eventual, de alterar as cotações e induzir terceiros a negociar com base nessas cotações falsas”*, não teria havido dolo, ainda que eventual, de Robert de induzir terceiros a adquirir Ações acima do preço real. Diferentemente, a intenção do Acusado era que ele mesmo fosse o adquirente do papel, o que seria corroborado pelo fato de ter figurado como comprador do Ativo em 85,54% das operações e 88,47% do volume financeiro negociado de MGEL4 no período. Acrescenta que não teriam sido verificadas, *in casu*, estratégias comuns à manipulação de preços, como a utilização de múltiplas corretoras para colocação de ordens e ainda as estratégias de *“marking the open”* ou *“marking the close”*, tendo havido, diferentemente, a inclusão de ordens de compra pelo Acusado ao longo de todo o

⁹³ Nesse tocante, a Defesa realiza um exame detalhado dos 7 pregões utilizados como exemplo pela Acusação para sustentar que as ordens colocadas pelo Acusado não tiveram o condão de induzir terceiros a adquirir o Ativo com qualquer sobrepreço (Doc. SEI 0677483, fls. 17-25). Mais especificamente, sustenta a Defesa: **(i)** em relação ao pregão de 20.08.2015, que os únicos participantes terceiros a inserirem ordens de compra para as Ações (participantes 90 e 72) o fizeram em preço inferior (R\$ 1,03 e R\$ 0,99, respectivamente) ao colocado pelo Acusado (o qual variou entre R\$ 1,05 e R\$ 1,09), conforme se verificaria nos itens 26 e 28 e nas Tabelas 3 e 5 da Acusação; **(ii.1)** em relação ao pregão regular de 22.09.2015, que o único participante a realizar operações antes e após as ofertas colocadas por Robert (participante 1925) colocou todas suas ofertas a R\$1,00, não tendo sido influenciado pelo preço mais alto de uma das ofertas de Robert (a R\$1,06), conforme se verificaria no item 34 e na Tabela 6 da Acusação; **(ii.2)** em relação ao leilão de fechamento de 22.09.2015, que nenhum outro participante – além de Robert – figurou como comprador das Ações, conforme se verificaria no item 38 e na Tabela 7 da Acusação; **(iii)** em relação ao pregão de 23.09.2015, que os únicos 2 negócios de compra e venda do Ativo realizados por compradores distintos de Robert (participantes 82 e 72) foram celebrados a R\$1,00, preço praticado para o papel desde a abertura, de modo que as ordens de compra inseridas por Robert (com preços variando entre R\$1,00 e R\$1,06) não induziram tais participantes a comprar Ações com sobrepreço, conforme se verificaria no item 44 e na Tabela 10 da Acusação; **(iv)** em relação ao pregão de 01.09.2015, que as ordens de compra inseridas por outros participantes de mercado tiveram valores abaixo (entre R\$ 0,40 e R\$ 0,93) do que estava sendo praticado nas ordens de compra inseridas pelo Acusado (entre R\$ 0,96 e R\$ 1,00), de modo que tais terceiros não foram induzidos a adquirir Ações em valor artificialmente elevado, conforme se verificaria nos itens 48, 49 e 50 e nas Tabelas 11, 12 e 13 da Acusação; **(v)** em relação ao pregão de 25.08.2015, que não foram indicadas ordens de compra inseridas por participantes de mercado distintos do Acusado; **(vi)** em relação ao pregão de 16.09.2015, que as ordens de compra de Ações colocadas por Robert não tiveram o efeito de induzir terceiros a colocar ordens para o Ativo em valor superior ao anteriormente praticado, conforme se verificaria no item 65 e na Tabela 18 da Acusação; e **(vii)** em relação ao pregão de 16.10.2015, que não foram indicadas ordens de compra inseridas por participantes de mercado distintos do Acusado.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

período dos pregões reputados irregulares;

Finalidade da norma da Instrução CVM nº 8/1979 e impacto no mercado

51. Segundo a Defesa, eventual punição só poderia ser justificada caso restasse provado o potencial lesivo da conduta do Acusado, não sendo o caso das operações ordenadas pelo Acusado. Isso porque o baixíssimo volume de negociação de MGEL4, somado ao fato de o Acusado ter figurado como adquirente em 85,54% das operações e 88,47% do volume financeiro transacionado do Ativo no período reputado irregular pela CVM demonstrariam que seus negócios não apenas não teriam causado impacto nas cotações ou na formação da vontade de terceiros, mas sequer teriam o potencial de fazê-lo.

52. Assim, aduzem que as operações de Robert não tinham potencial de atingir o resultado que a Instrução CVM nº 8/1979 visa a evitar, não podendo a conduta do Acusado ser reputada irregular, em linha com o alegadamente reconhecido pelo Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (“CRSFN”) em duas decisões por meio das quais convolou em advertência a penalidade de multa anteriormente aplicada pelo Colegiado da CVM em casos de manipulação de preços, haja vista a tese da ausência de potencial lesivo⁹⁴.

Benefício econômico

53. A Defesa registrou também que as operações ordenadas por Robert não teriam gerado lucro ou qualquer outro benefício irregular para o Acusado, pecuniário ou de qualquer outra espécie, nem mesmo prejuízo para terceiros. Especificamente no que diz respeito à não realização do grupamento das ações, que poderia ser cogitado como suposto benefício das transações do Acusado, a Defesa sustenta que nem mesmo tal benefício se concretizou, vez que “*por iniciativa da própria administração da companhia (da qual o Sr. Robert fazia parte), o referido agrupamento (sic) foi aprovado em assembleia geral ordinária e extraordinária, realizada em 29 de abril de 2016, poucos meses após a realização das operações sob análise*”⁹⁵.

⁹⁴ São citados os seguintes precedentes: (i) PAS CVM nº RJ2004/0210, Dir. Relator Sérgio Weguelin, j. em 29.03.2006, cuja decisão foi reformada pelo CRSFN no julgamento do Recurso nº 11056, Conselheiro Relator Waldir Quintiliano da Silva, j. 28.07.2010; e (ii) PAS CVM nº RJ2012/9808, Dir. Relator Roberto Tadeu, j. em 18.12.2015, cuja decisão foi reformada pelo CRSFN no julgamento do Recurso nº 14.449, Conselheiro Relator Sérgio Cipriano dos Santos, j. 20.09.2018.

⁹⁵ Doc. SEI 0677483 (fl. 33).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

54. Por fim, após formular pedido genérico de produção de provas, a Defesa requer **(i)** que a Acusação seja julgada improcedente; e **(ii)** subsidiariamente, na hipótese de condenação, que seja aplicada a penalidade de advertência, considerando as alegadas ausências de potencial ofensivo da conduta, de benefício auferido pelo Acusado e de prejuízo a terceiro.

VI. Distribuição do Processo

55. Em 12.03.2019, o Processo foi originalmente distribuído para o Diretor Carlos Rebello⁹⁶. Ao final de seu mandato, antes de minha posse, o Processo foi provisoriamente redistribuído⁹⁷. No dia 10.11.2020, fui designado relator⁹⁸.

VII. Pedido de Produção de Provas

56. Por despacho de 06.06.2022⁹⁹, indeferi pedido genérico de produção de provas formulado pelo Acusado em sua Defesa. Em petição datada de 20.06.2022¹⁰⁰, o Acusado suscitou duas questões preliminares, arguindo a ocorrência, no presente Processo, de:

- (i) prescrição intercorrente, nos termos do art. 1º, § 1º, da Lei n.º 9.873/1999¹⁰¹, a qual teria se operado em 01.03.2022, com o decurso do prazo de 3 anos contados de 01.03.2019, data do Memorando 103¹⁰², documento que encaminhou este Processo à Gerência Executiva (EXE) para designação da sua primeira relatoria. Esse movimento consistiria, no entender do Acusado, no último ato praticado neste Processo para apurar a infração imputada; e
- (ii) cerceamento do direito de defesa, o qual teria sido causado pelo supracitado despacho de 06.06.2022, por meio do qual indeferi pedido genérico de produção de provas formulado na Defesa. Segundo o Acusado, o art. 38 da Lei n.º 9.784/1999¹⁰³ seria claro

⁹⁶ Doc. SEI 0708339.

⁹⁷ Doc. SEI 0916987.

⁹⁸ Doc. SEI 1136980.

⁹⁹ Doc. SEI 1521636, contra o qual o Acusado não interpôs recurso.

¹⁰⁰ Doc. SEI 1535019.

¹⁰¹ “§ 1º Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.”

¹⁰² Doc. SEI 0704781.

¹⁰³ “Art. 38. O interessado poderá, na fase instrutória e antes da tomada da decisão, juntar documentos e pareceres, requerer diligências e perícias, bem como aduzir alegações referentes à matéria objeto do processo. § 1º Os elementos probatórios deverão ser considerados na motivação do relatório e da decisão. § 2º Somente poderão ser



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

no sentido de que o direito do acusado à produção de provas, garantido constitucionalmente, poderá ser exercido na “fase instrutória”, a qual não chegou a ser inaugurada neste Processo.

57. É o relatório.

Rio de Janeiro, 19 de julho de 2022.

Assinado de forma digital por
Alexandre Costa Rangel
Dados: 2022.07.20 09:47:45 -03'00'

Alexandre Costa Rangel

Diretor Relator

recusadas, mediante decisão fundamentada, as provas propostas pelos interessados quando sejam ilícitas, impertinentes, desnecessárias ou protelatórias.”



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM Nº 19957.008818/2018-37 (RJ-2018-5852)

Reg. Col. nº 1344/19

Acusado: Robert Max Mangels

Assunto: Apurar eventual responsabilidade por manipulação de preço no mercado de valores mobiliários, em infração ao inciso I da Instrução CVM nº 8/1979, conforme inciso II da referida norma

Relator: Diretor Alexandre Costa Rangel

Voto

I. Introdução

1. Trata-se de Processo¹ instaurado pela SMI para apurar eventual responsabilidade do Acusado por suposta prática de manipulação do preço da ação MGEL4 no mercado de valores mobiliários, em infração ao inciso I c/c inciso II, “b”, da Instrução CVM nº 8/1979². A prática do ilícito teria sido perpetrada por meio de um conjunto de operações de aquisição de MGEL4 realizadas no mercado à vista, a mando do Acusado, em 28 pregões, no período compreendido entre 20.08.2015 e 27.10.2015³. O suposto objetivo do Acusado seria manter, de modo artificial,

¹ Os termos iniciados em letra maiúscula utilizados neste voto, quando não estiverem aqui definidos, têm o significado que lhes foi atribuído no relatório que o antecede (“**Relatório**”).

² A Instrução CVM nº 8/1979 foi revogada pela Resolução CVM nº 62/2022, no âmbito do processo de revisão e consolidação normativa da CVM decorrente do Decreto nº 10.139/2019. Com pequenas diferenças formais, os arts. 3º e 2º, inciso II, da nova Resolução reproduzem, respectivamente, o disposto nos incisos I e II, alínea b, da Instrução revogada. Assim enunciam os dispositivos da Instrução CVM nº 8/1979 cuja infração foi imputada ao Acusado: “I - É vedada aos administradores e acionistas de companhias abertas, aos intermediários e aos demais participantes do mercado de valores mobiliários, a criação de condições artificiais de demanda, oferta ou preço de valores mobiliários, a manipulação de preço, a realização de operações fraudulentas e o uso de práticas não eqüitativas. II - Para os efeitos desta Instrução conceitua-se como: (...) b) manipulação de preços no mercado de valores mobiliários, a utilização de qualquer processo ou artifício destinado, direta ou indiretamente, a elevar, manter ou baixar a cotação de um valor mobiliário, induzindo, terceiros à sua compra e venda;”

³ Pregões de 20.08.2015; 21.08.2015; 24.08.2015; 25.08.2015; 26.08.2015; 27.08.2015; 28.08.2015; 31.08.2015; 01.09.2015; 02.09.2015; 03.09.2015; 04.09.2015; 09.09.2015; 10.09.2015; 11.09.2015; 14.09.2015; 15.09.2015; 16.09.2015; 22.09.2015; 23.09.2015; 24.09.2015; 25.09.2015; 29.09.2015; 01.10.2015; 16.10.2015; 20.10.2015; 21.10.2015; e 27.10.2015.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

o respectivo preço de fechamento em patamar igual ou superior a R\$ 1,00.

2. O Processo teve origem nas Comunicações, por meio das quais a BSM e a Corretora informaram a Área Técnica acerca da existência de supostos indícios da prática da infração pelo Acusado. À época dos fatos, além de membro da família fundadora e detentor de relevante posição acionária no capital social votante da Mangels⁴, o Acusado também ocupava os cargos de diretor presidente e presidente do conselho de administração da Companhia.

3. Como narrado no Relatório, as operações de aquisição de MGEL4 realizadas pelo Acusado, em sua maioria, apresentaram uma mesma contraparte vendedora, AF, à época também membro do conselho de administração da Companhia, em face de quem não foi formulada acusação neste Processo⁵.

4. A partir do exame detalhado das referidas operações e das transcrições de gravações telefônicas de diálogos havidos em sete pregões⁶ entre (i) o Acusado e seu AAI; (ii) AF e seu operador POF; e (iii) os Operadores (“Diálogos”), a Acusação teria identificado tanto a finalidade pretendida pelo Acusado, quanto seu modo de atuação.

5. A finalidade das operações, identificada em diálogo mantido entre Robert e seu AAI em 20.08.2015⁷, consistiria em assegurar a manutenção da listagem de MGEL4 na B3, diante da então recém-editada regra de vedação à listagem de *penny stocks*. Diante do advento da nova regra, o Acusado teria enfatizado a seu AAI, no referido diálogo de 20.08.2015, ser “*importante que a gente consiga fechar o dia com a ação da Mangels acima de R\$1,00*”, instruindo-o a administrar o preço de MGEL4 da seguinte forma: “*se vc percebe que está caindo, coloca oferta*

⁴ De acordo com a última versão do Formulário de Referência da Companhia divulgada antes do período em que a prática da infração supostamente teria ocorrido, o Acusado seria detentor de 33,33% do capital social da Shorewood S.A., veículo que deteria, de modo indireto, 70,32% do capital votante da Mangels (Informações extraídas da Seção 8, “Grupo Econômico”, do Formulário de Referência - 2013 - V8, enviado à CVM em 04.02.2014. Disponível na Central de Sistemas da CVM na internet).

⁵ Como consignado no item 15 do Relatório, “[e]m relação a AF, a Área Técnica entendeu não haver nos autos elementos que permitissem atribuir-lhe responsabilidade pela prática de manipulação de preços. Registrou, em especial, que, embora tenha figurado como contraparte de Robert em grande parte das operações e haja sido detectada atuação coordenada entre os Operadores, diálogos constantes dos autos evidenciariam que AF teria se aproveitado da conduta manipuladora de Robert para alienar Ações de sua titularidade por preço superior ao de mercado, visando ao lucro e não à manipulação do preço do valor mobiliário”. Sem prejuízo de eventuais dúvidas relativas aos fundamentos que embasaram o não oferecimento de acusação em face de AF, deixo de tecer qualquer comentário acerca da referida pessoa, que não participou deste Processo na condição de acusado e não se defendeu de qualquer imputação de responsabilidade formulada pela Área Técnica.

⁶ Pregões de 20.08.2015, 25.08.2015, 01.09.2015, 16.09.2015 22.09.2015, 23.09.2015 e 16.10.2015.

⁷ “Diálogo I” (Gravação contida no Doc. SEI 0601324, no trecho entre 00m40s a 02m43s; transcrição contida no Doc. SEI 0601344, fls. 5-6).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

de compra acima de R\$1,00...”.

6. Para atingir tal objetivo, caso não existissem negócios com MGEL4 durante um determinado pregão ou caso tais negócios apresentassem patamar de preço inferior a R\$ 1,00, o Acusado teria realizado, de modo reiterado, coordenado e sistemático, negócios de compra e venda de MGEL4 ao preço mínimo de R\$ 1,00 por ação, em sua maioria articulados entre o próprio Acusado, na condição de contraparte compradora, e AF, na condição de contraparte vendedora (“Negócios” ou “Operações”). Os Negócios eram realizados no pregão regular ou neste e no *call* de fechamento, havendo divisão em lotes pequenos a fim de “marcar” o preço do Ativo acima de R\$ 1,00.

7. De acordo com a Acusação, o modo de atuação do Acusado apresentou as seguintes características (“Estratégia”):

- (i) de um lado, o Acusado inseria ofertas de compra de MGEL4 no livro de modo a fechar negócio com as ofertas de venda existentes abaixo de R\$ 1,00, até atingir a oferta de venda de AF disponível no livro, a preço igual ou superior a R\$ 1,00⁸. Alternativamente, o Acusado mantinha ofertas de compra de MGEL4 no livro com os melhores níveis de preço até atingir valores iguais ou superiores a R\$ 1,00;
- (ii) de outro, AF inseria ofertas de venda de MGEL4 no livro de modo a fechar negócio com as ofertas de compra do Acusado disponíveis no livro com preço igual ou superior a R\$ 1,00. Alternativamente, AF mantinha oferta de venda de MGEL4 no livro com preço mínimo de R\$ 1,00⁹; e
- (iii) ficava a cargo dos Operadores a combinação não só do momento de inserção da oferta, mas também de quem a deixaria disponível no livro para ser agredida, conforme comprovariam os Diálogos entre ambos constantes dos autos.

8. Partindo da finalidade pretendida pelo Acusado e da sistemática de atuação acima descrita, a Acusação identificou 28 pregões em que o ilícito de manipulação teria ocorrido, com base na presença dos seguintes três parâmetros: “(i) o preço de fechamento do pregão igual ou

⁸ Nas exatas palavras utilizadas pela Acusação, Robert “agredia ofertas de venda disponíveis no livro abaixo de R\$1,00 até atingir oferta de [AF] disponível no livro a preço igual ou superior a R\$ 1,00” (Doc. SEI 0601344, fl. 4).

⁹ Segundo a Acusação, AF “agredia ofertas de compra de Robert disponíveis no livro de ofertas com preço igual ou superior a R\$1,00” (Doc. SEI 0601344, fl. 4).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

superior a R\$1,00; (ii) a realização de operações coordenadas, e (iii) o modo como as ofertas de negociação foram inseridas no livro de ofertas e seu impacto no preço do ativo”¹⁰.

9. À luz do acima exposto, a Acusação sustenta estarem presentes os requisitos necessários à caracterização da prática, pelo Acusado, do ilícito de manipulação do preço de MGEL4 no mercado de valores mobiliários, em violação ao inciso I c/c inciso II, “b”, da Instrução CVM nº 8/1979.

10. De modo contraposto, a Defesa alega a licitude e legitimidade dos Negócios e da atuação do Acusado, sustentando, em síntese, a ausência no caso concreto **(i)** dos requisitos necessários à caracterização do ilícito; **(ii)** de potencial lesivo na conduta do Acusado, que não teria causado impacto na formação da vontade de terceiros; e **(iii)** de lucro ou qualquer outro benefício irregular para o Acusado e de prejuízo para terceiros.

11. Antes da análise do mérito do presente caso, cabe tratar das questões preliminares arguidas pelo Acusado em sua petição datada de 20.06.2022¹¹.

II. Preliminares

12. Preliminarmente, o Acusado sustenta a ocorrência de:

- (i) prescrição intercorrente, nos termos do art. 1º, § 1º, da Lei nº 9.873/1999¹², a qual teria se operado em 01.03.2022, com o decurso do prazo de 3 anos contados de 01.03.2019, data do Memorando 103¹³, documento que encaminhou este Processo à Gerência Executiva (EXE) para designação da sua primeira relatoria e que consistiria, na opinião do Acusado, no último ato praticado neste Processo destinado a apurar a infração imputada a ele; e
- (ii) cerceamento do direito de defesa, o qual teria sido causado pelo meu despacho de 06.06.2022, por meio do qual indeferi pedido genérico de produção de provas formulado na Defesa. Segundo o Acusado, o art. 38 da Lei nº 9.784/1999¹⁴ seria claro no sentido

¹⁰ Doc. SEI 0601344 (fl. 4).

¹¹ Doc. SEI 1535019.

¹² “§ 1º Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.”

¹³ Doc. SEI 0704781.

¹⁴ “Art. 38. O interessado poderá, na fase instrutória e antes da tomada da decisão, juntar documentos e pareceres, requerer diligências e perícias, bem como aduzir alegações referentes à matéria objeto do processo. §1º Os



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

de que o direito do acusado à produção de provas, garantido constitucionalmente, poderá ser exercido na “*fase instrutória*”, a qual não chegou a ser inaugurada neste Processo.

13. Entendo que ambas as preliminares devam ser rejeitadas pelos motivos a seguir expostos.

14. Especificamente com relação à possível prescrição intercorrente suscitada pelo Acusado, que passa a incidir a partir da instauração do processo administrativo sancionador e com a intimação dos acusados para apresentação de defesas, verifico que, no presente caso, houve atos que interromperam o prazo prescricional trienal.

15. Após a intimação do Acusado em 30.11.2018¹⁵, a Gerência Executiva, por meio de despacho datado de 13.03.2019, distribuiu o Processo para sua primeira relatoria¹⁶, caracterizando ato destinado a impulsionar o feito em direção à sua conclusão e, portanto, apto a interromper a prescrição intercorrente.

16. Adicionalmente, relevante destacar que, em 23.03.2020, foi publicada a Medida Provisória nº 928/2020, dispondo sobre as “*medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus*”, que suspendeu, pelo período de 120 dias, até 20.07.2020¹⁷, o transcurso dos prazos prescicionais para aplicação de sanções administrativas previstas na Lei nº 9.873/1999.

17. Portanto, levando em conta, como novo marco inicial do prazo prescricional, a data de 13.03.2019 e acrescentando a tal prazo o período de suspensão imposto pela Medida Provisória nº 928/2020, temos que a prescrição intercorrente apenas seria verificada em 11.07.2022.

18. No curso de tal prazo, de modo a preparar este Processo para o respectivo julgamento, proferi, em 06.06.2022, despacho denegatório de pedido genérico de produção de provas formulado pelo Acusado em sua Defesa¹⁸ – ato necessário, inequivocamente destinado ao andamento do Processo rumo ao seu desfecho e igualmente interruptivo da prescrição

elementos probatórios deverão ser considerados na motivação do relatório e da decisão. §2º Somente poderão ser recusadas, mediante decisão fundamentada, as provas propostas pelos interessados quando sejam ilícitas, impertinentes, desnecessárias ou protelatórias.”

¹⁵ Docs. SEI 0637747, 0646817 e 0654957.

¹⁶ Doc. SEI 0708339.

¹⁷ Nos termos do Ato Declaratório do Presidente da Mesa do Congresso Nacional nº 93, de 30.07.2020. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ato2019-2022/2020/Congresso/adc-93-mpv928.htm. Acesso em 30.06.2022.

¹⁸ Doc. SEI 1521636.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

intercorrente.

19. Dessa maneira, levando em consideração o exposto acima, não se verifica no presente Processo a ocorrência da prescrição intercorrente suscitada pelo Acusado.

20. Quanto à preliminar de cerceamento de Defesa, registro que a Lei nº 6.385/1976, em seu art. 9º, V, c/c § 2º – legislação de natureza especial em relação à Lei nº 9.784/1999, que, por tal motivo, se aplica apenas de forma subsidiária – atribui à CVM a regulação do procedimento a ser seguido nos processos administrativos sancionadores instaurados no âmbito da Autarquia.

21. De acordo com tal procedimento, são ônus do acusado em matéria probatória **(i)** instruir sua defesa com os documentos destinados a provar suas alegações; e **(ii)** indicar, de forma específica e fundamentada, as demais provas que pretenda produzir, de modo que seja possível decidir acerca de sua pertinência e utilidade para o julgamento do feito e determinar, conforme o caso, as diligências necessárias à produção das provas em questão¹⁹.

22. Ao final de sua Defesa, o Acusado formulou pedido de produção de provas nos seguintes termos: *“Protesta-se, ainda, pela produção de todas as provas admitidas em direito, inclusive testemunhal, e juntada de eventuais novos documentos e informações (...).”*²⁰ Não indicou, todavia, quais documentos ou provas adicionais pretendia produzir, nem quais fatos visava com eles comprovar. Tampouco apresentou o rol de testemunhas a serem ouvidas, quais quesitos seriam formulados ou quais fatos controvertidos poderiam ser esclarecidos com a produção da prova testemunhal.

23. Como pontuei no aludido despacho de 06.06.2022, o pedido de produção de provas formulado pelo Acusado, nos termos apresentados, reveste-se de caráter demasiadamente

¹⁹ É o que se depreendia de leitura conjunta dos arts. 13, § 2º, e 19 da Deliberação CVM nº 538/2008, vigente à época da apresentação da defesa do Acusado. Confira-se a redação dos dispositivos: *“Art. 13. O acusado será intimado, por escrito, para apresentação de defesa no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da intimação. (...) § 2º O acusado deverá apresentar sua defesa, por escrito, dirigida ao Presidente da CVM, instruída com os documentos em que se fundamentar. (...) Art. 19 Caberá ao Relator decidir acerca do pedido de provas formulado na defesa do acusado, bem como presidir as diligências necessárias à sua produção, caso deferido.”* (grifos meus). Idêntica sistemática foi mantida pela Instrução CVM nº 607/2019 e pela ora vigente Resolução CVM nº 45/2021, cujos arts. 29 e 43 dispõem: *“Art. 29. O acusado deve apresentar sua defesa por escrito no prazo de 30 (trinta) dias após a citação, oportunidade em que deve juntar os documentos destinados a provar suas alegações e especificar as demais provas que pretenda produzir, observado o disposto nos arts. 42 e 43 desta Resolução. (...) Art. 43. Cabe ao Relator decidir acerca do pedido de provas formulado na defesa do acusado, bem como presidir as diligências necessárias à sua produção, caso deferido o pedido.”* (grifos meus).

²⁰ Doc. SEI 0677483 (fl. 35, item 115).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

genérico e sem fundamentação acerca da finalidade a que se propõe. Tal circunstância autoriza seu indeferimento, sem que isso se confunda com qualquer modalidade de cerceamento de defesa, consoante jurisprudência pacífica do Colegiado desta Autarquia²¹, além de julgados do Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional – CRSFN²² e do Superior Tribunal de Justiça – STJ²³.

24. Por fim, considero oportuno registrar que, em sua petição de 20.06.2022, o Acusado também não formulou qualquer pedido de produção de provas novas ou supervenientes, havendo simplesmente alegado que meu despacho de 06.06.2022 geraria uma nulidade processual e cercearia seu direito de defesa, o que não é o caso, como demonstrado acima.

25. À luz do exposto, voto pela rejeição de ambas as questões preliminares suscitadas pelo Acusado em sua petição de 20.06.2022.

III. Mérito

26. Em benefício da objetividade, antecipo minha posição no sentido de que assiste razão à Área Técnica quanto à imputação de manipulação do preço de MGEL4 formulada em face do Acusado. Entendo que as informações acostadas aos autos pela SMI – em especial o exame detalhado, constante da Acusação, dos Negócios e das gravações telefônicas dos Diálogos – demonstraram, de modo claro, a intenção do Acusado e seu modo de atuação, formando um conjunto probatório adequado e suficiente para formar o juízo condenatório nesse caso.

27. Como será exposto em detalhes a seguir, entendo que o Acusado atuou, de modo deliberado, reiterado, sistemático e articulado com AF, irregularmente, para reduzir o *spread* entre as ofertas de compra e venda constantes do livro de ofertas de MGEL4 e para gerar liquidez, por meio da realização dos Negócios, exclusivamente a preços maiores ou iguais a R\$ 1,00. Desse modo, artificialmente, manteve a cotação de fechamento do Ativo no referido

²¹ Nesse sentido, cito, exemplificativamente, os seguintes precedentes **(i)** PAS CVM nº 2015/2666, Diretor Relator Roberto Tadeu, voto proferido em 13.09.2016; **(ii)** PAS CVM nº 02/2013, Diretor Relator Gustavo Gonzalez, despacho proferido em 05.03.2018; **(iii)** PAS CVM nº 13/2013, Diretor Relator Gustavo Borba, voto proferido em 21.08.2018; **(iv)** PAS CVM nº 14/2010, Diretor Relator Henrique Machado, despacho proferido em 15.01.2019; **(v)** PAS CVM nº 17/2013, Diretora Relatora Flávia Perlingeiro, voto proferido em 18.06.2019; e **(vi)** PAS CVM nº 19957.011190/2019-38, relator Presidente Marcelo Barbosa, voto proferido em 14.07.2020.

²² Recurso nº 13.440, do Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional – CRSFN, 382ª sessão de julgamento, 25.08.2015.

²³ STJ, Primeira Turma, REsp 1384971 SP 2013/0149180-8, Relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, julgado em 02.10.2014, DJe 31.10.2014.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

patamar de preço e assegurou, ao menos no período indicado pela Acusação, a permanência da listagem do Ativo em mercados administrados pela Bolsa, nos termos do Regulamento para Listagem e do Manual do Emissor.

28. Para melhor organização deste voto, divido o exame do mérito nas seguintes seções: **(i)** começo com breves considerações acerca do ilícito de manipulação de preços no mercado de valores mobiliários; **(ii)** em seguida, trato da autoria da infração; **(iii)** ato contínuo, abordo a materialidade da infração, demonstrando a subsunção da conduta do Acusado ao tipo regulatório em comento, o potencial lesivo de sua conduta e a desnecessidade da existência de lucro ou vantagem indevida para a caracterização da infração administrativa; e **(iv)** por fim, passo à conclusão e dosimetria.

Breves considerações acerca do ilícito de manipulação de preços

29. A prevenção e repressão à prática de manipulação de preços no mercado é de tal modo relevante para a estrutura regulatória de um mercado de capitais eficiente²⁴⁻²⁵ que o legislador expressamente elencou a matéria entre as atribuições da CVM e lhe outorgou atribuição para definir o respectivo tipo administrativo (Lei nº 6.385/1976, arts. 4º, inciso V; e 18, inciso II,

²⁴ Como afirmado na Exposição de Motivos da Lei nº 6.385/1976, esta pretende, em conjunto com a Lei nº 6.404/1976, assegurar o “funcionamento eficiente e regular do mercado de valores mobiliários. In verbis: “2. O texto anexo forma, em conjunto com o projeto de lei das sociedades por ações, um corpo de normas jurídicas destinadas a fortalecer as empresas sob controle de capitais privados nacionais. Com tal objetivo, ambos procuram assegurar o funcionamento eficiente e regular o mercado de valores mobiliários, propiciando a formação de poupanças populares e sua aplicação no capital dessas empresas.” (grifos acrescentados).

²⁵ Por mercado de capitais eficiente, pretendo me referir àquele cujos preços refletem as informações relevantes disponíveis a respeito de um determinado ativo. A respeito: “A hipótese dos mercados eficientes foi desenvolvida, essencialmente, por Eugene Fama. Partindo da premissa de que a função primária do mercado de capitais é permitir a alocação eficiente dos recursos na economia, Fama reputa como ideal o mercado em que os preços refletem as informações relevantes sobre um ativo, permitindo, assim, a alocação dos recursos nos empreendimentos mais rentáveis. Ele classifica três formas de verificação da eficiência informacional do mercado: fraca, em que o preço dos valores mobiliários refletiria apenas as informações relativas a preços históricos; semiforte, na qual os preços incorporariam as informações públicas disponíveis; e forte, onde os preços dos valores mobiliários refletiriam absolutamente todas as informações existentes sobre o ativo. Entende-se que a eficiência semiforte é aquela que melhor reflete o efetivo funcionamento do mercado, notadamente no que se refere ao impacto gerado por novas informações ao preço dos valores mobiliários negociados” (Costenaro Cavali, Marcelo. Fundamento e limites da repressão penal da manipulação do mercado de capitais: uma análise a partir do bem jurídico da capacidade funcional alocativa do mercado. Tese apresentada à Banca Examinadora do Programa de Pós-Graduação em Direito, da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, como exigência parcial para a obtenção do título de Doutor em Direito, na área de concentração Direito Penal, Medicina Forense e Criminologia, sob a orientação do Professor Titular Dr. Vicente Greco Filho, fl. 143. Disponível em https://www.anbima.com.br/data/files/80/40/B6/F5/165CC5106CE3A8C5A8A80AC2/Tese_final_Marcelo_Cavali.pdf . Acesso em 30.05.2022).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

“b”, respectivamente)²⁶⁻²⁷.

30. A partir desse panorama legal, a CVM definiu o ilícito administrativo de manipulação de preços no inciso II, “b”, da Instrução CVM nº 8/1979, vigente à época dos fatos²⁸, como “a utilização de qualquer processo ou artifício destinado, direta ou indiretamente, a elevar, manter ou baixar a cotação de um valor mobiliário, induzindo terceiros à sua compra e venda;” Adicionalmente, optou por tratá-lo como infração de natureza grave²⁹⁻³⁰, mesmo tratamento conferido às demais condutas tipificadas na referida Instrução.

31. De caráter propositalmente aberto³¹⁻³², o tipo em questão tem por objetivo tutelar a higidez do processo de formação de preços dos valores mobiliários, que deve ser estabelecido a partir da oferta e da demanda efetivamente existentes no mercado, livre de interferências indevidas³³. A prática manipuladora fornece ao mercado sinais falsos a respeito do valor

²⁶ “Art. 4º O Conselho Monetário Nacional e a Comissão de Valores Mobiliários exercerão as atribuições previstas na lei para o fim de: (...) V - evitar ou coibir modalidades de fraude ou manipulação destinadas a criar condições artificiais de demanda, oferta ou preço dos valores mobiliários negociados no mercado; (...). Art. 18 Compete à Comissão de Valores Mobiliários: (...) II - definir: b) a configuração de condições artificiais de demanda, oferta ou preço de valores mobiliários, ou de manipulação de preço; operações fraudulentas e práticas não equitativas na distribuição ou intermediação de valores; (...)”

²⁷ Anteriormente à edição da Lei nº 6.385/1976, a atribuição para editar “normas destinadas a evitar manipulações de preço e operações fraudulentas” havia sido outorgada com exclusividade ao Conselho Monetário Nacional, nos termos do artigo 10, inciso VII, da Lei nº 4.728/1965. *In verbis*: “Art. 10. Compete ao Conselho Monetário Nacional fixar as normas gerais a serem observadas no exercício das atividades de subscrição para revenda, distribuição, ou intermediação na colocação, no mercado, de títulos ou valores mobiliários, e relativos a: (...) VII - normas destinadas a evitar manipulações de preço e operações fraudulentas; (...)”

²⁸ Como anteriormente afirmado, a Instrução CVM nº 8/1979 foi revogada pela Resolução CVM nº 62/2022, no âmbito do processo de revisão e consolidação normativa da CVM decorrente do Decreto nº 10.139/2019. Com pequenas diferenças formais, o art. 2º, inciso II, da nova Resolução reproduz o disposto no inciso II, alínea “b”, da Instrução revogada.

²⁹ Instrução CVM nº 8/1979, Item III: “Considera-se falta grave passível de aplicação das penalidades previstas no art. II, Incisos I a VI da Lei Nº 6.385/76, o descumprimento das disposições constantes desta Instrução.”

³⁰ Tal tratamento remanesce no âmbito da Resolução CVM nº 62/2022, cujo art. 4º dispõe que “[c]onsidera-se infração grave, para efeito do disposto no § 3º do art. 11 da Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976, a infração à norma contida nesta Resolução.”

³¹ Conforme Nota Explicativa CVM nº 14/79: “A vista dessa última opção - substituir ou estender os conceitos até agora em vigor - entendeu a CVM conveniente adotar a segunda solução, ampliando, a vista da experiência já acumulada, o alcance dos dispositivos já constantes da Resolução nº 39, e conceituando de forma positivamente genérica, situações que configuram operações ou práticas incompatíveis com a regularidade que se pretende assegurar ao mercado de valores mobiliários”.

³² O caráter intencionalmente aberto do tipo foi responsável, ao longo do tempo, por permitir que práticas inexistentes à época da edição da Instrução CVM nº 8/1979, de que são exemplos o *layering* e o *spoofing*, pudessem nele ser enquadradas.

³³ No mesmo sentido: “Nos dois ilícitos administrativos – criação de condições artificiais e manipulação – o bem jurídico protegido é o mesmo: a regularidade e transparência do mercado de valores mobiliários, assegurando que o processo de formação de preços seja regido pela oferta e demanda”. (EIZIRIK, Nelson et al. Mercado de Capitais Regime Jurídico. 3ª Ed., Rio de Janeiro: Renovar, 2011, p. 547-548).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

intrínseco dos ativos, tornando seu preço menos informativo e o mercado menos eficiente³⁴.

32. Caracteriza-se, portanto, a manipulação caso se comprove que as cotações de determinado valor mobiliário resultaram não do livre jogo de forças dos agentes econômicos no mercado de valores mobiliários, mas da atuação deliberada de certos participantes, que recorrem a manobras artificiais e irregulares de modo a elevar, manter ou reduzir as referidas cotações, induzindo terceiros a negociá-lo com base nas cotações enganosas³⁵.

33. Com contornos normativos distintos, a prática também passou a ser tipificada como crime a partir do advento da Lei nº 10.303/2001, nos termos do então incluído art. 27-C da Lei nº 6.385/1976, posteriormente alterado pela Lei nº 13.506/2017³⁶. Diferentemente do que se passa no âmbito jurídico-penal, entretanto, a obtenção de vantagem indevida ou lucro e a existência de prejuízos a terceiros – embora comumente presentes em casos de manipulação – não são elementos necessários à caracterização do respectivo tipo administrativo, que configura infração de mera conduta³⁷.

34. Por fim, registro que, a partir dos artifícios utilizados para sua concretização, a prática

³⁴ No mesmo sentido: *“As condutas manipuladoras afetam as informações das duas espécies, explícitas e implícitas, fornecendo ao mercado – em especial aos investidores informados, que as utilizam racionalmente em suas análises – sinais falsos a respeito do valor intrínseco dos ativos, tornando o seu preço menos informativo e, por consequência, o mercado e a economia como um todo menos eficientes.”* (Costenaro Cavali, Marcelo, ob. cit., fl. 116.)

³⁵ Como ressaltado pela Diretora Ana Novaes em precedente mencionado pela Acusação e usualmente citado em casos de manipulação de preços por sua exatidão: *“Nos casos de manipulação de preços são utilizadas manobras artificiais para elevar, manter ou baixar a cotação de um valor mobiliário com a finalidade de induzir terceiros a adquirir papéis sobrevalorizados ou alienar papéis subvalorizados. Caracteriza-se a manipulação de preços se restar comprovado que a elevação dos preços de determinada ação não resultou das forças normais de mercado, mas da atuação de certos investidores. O tipo não exige a comprovação de um resultado material efetivo. Trata-se de ilícito administrativo formal ou de perigo abstrato. Contudo, para que seja aplicada a penalidade é necessário demonstrar o nexo causal entre o artifício e o resultado, a efetiva produção de cotações enganosas.”* (Voto da Diretora Relatora Ana Novaes no PAS CVM nº RJ-2013-5194, j. em 19.12.2014).

³⁶ A Lei nº 10.303/2001, alterada pela Lei nº 13.506/2017, inseriu a prática de “manipulação de mercado” no rol de crimes contra o mercado de capitais da Lei nº 6.385/76: *“Art. 27-C. Realizar operações simuladas ou executar outras manobras fraudulentas destinadas a elevar, manter ou baixar a cotação, o preço ou o volume negociado de um valor mobiliário, com o fim de obter vantagem indevida ou lucro, para si ou para outrem, ou causar dano a terceiros: Pena – reclusão, de 1 (um) a 8 (oito) anos, e multa de até 3 (três) vezes o montante da vantagem ilícita obtida em decorrência do crime”.*

³⁷ Vide, nesse sentido: (i) *“O tipo não exige a comprovação de um resultado material efetivo. Trata-se de ilícito administrativo formal ou de perigo abstrato.”* (Voto da Diretora Relatora Ana Novaes no supracitado PAS CVM nº RJ-2013-5194, j. em 19.12.2014); e (ii) *“Nos termos do inciso I combinado com o II, “b”, da ICVM 08/79, a configuração da manipulação de preços prescinde da demonstração do prejuízo causado ou do benefício auferido, tratando-se de infração de mera conduta. A caracterização do ilícito, portanto, não requer a demonstração de que os acusados tiveram lucro nas suas negociações com a concretização da estratégia delituosa.”* (Voto do Diretor Relator Henrique Machado, no PAS CVM RJ 2014/6517, j. em 27.05.2019).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

de manipulação pode ser classificada em três categorias distintas³⁸, a saber: **(i)** manipulação baseada em informações (*information-based*), que ocorre por meio da disseminação de rumores ou informações falsas a respeito do emissor de determinado valor mobiliário, com o intuito de inflar, manter ou depreciar a respectiva cotação; **(ii)** manipulação baseada em condutas ou ações (*action-based*), que ocorre por meio da prática de atos concretos destinados a forçar a cotação dos valores mobiliários em uma determinada direção, de que são exemplos a abertura e fechamento de unidades industriais; e por fim **(iii)** manipulação baseada em transações ou negócios (*trade-based*), a qual é efetivada por meio da compra e venda de valores mobiliários, sem que sejam praticados outros atos concretos ou disseminadas informações falsas acerca do emissor dos valores mobiliários. Por óbvio, a classificação tem fins didáticos e, não raro, são utilizados diferentes artifícios para a concretização de uma mesma prática manipuladora, devendo tais artifícios sempre ser perquiridos *in concreto*, a partir dos elementos probatórios disponíveis em cada caso.

35. Tecidas essas breves considerações mais gerais, passo ao exame específico de mérito do presente caso.

Autoria

36. Inicialmente, destaco que, a despeito de o Acusado alegar que não teve a intenção de manipular os preços de MGEL4 e que não atuou de modo articulado com AF, reconhece ter realizado os Negócios, inexistindo, pois, qualquer controvérsia quanto à autoria da infração que lhe é imputada neste Processo.

Materialidade

37. A comprovação da materialidade do delito pressupõe a verificação dos quatro elementos reconhecidos pela jurisprudência deste Colegiado como essenciais à configuração do tipo administrativo de manipulação de preços no mercado de valores mobiliários, a saber: **(i)** a utilização de processo ou artifício; **(ii)** sua destinação, de modo direto ou indireto, a elevar, manter ou baixar a cotação de um valor mobiliário de modo enganoso, artificial; **(iii)** a indução de terceiros à sua compra e venda; e **(iv)** o dolo específico, ainda que eventual, de alterar a

³⁸ ALLEN, Franklin; GALE, Douglas. Stock-price manipulation. *The review of financial studies*. Oxford: Oxford University Press, v. 5, i.3. 1992, p. 505.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

cotação do valor mobiliário e induzir terceiros a negociar com base em cotações falsas³⁹.

38. Dada sua relevância no presente caso, inicio pelo exame do elemento (iv) acima, qual seja, o dolo específico de alteração da cotação de MGEL4 e indução de terceiros a negociar com base em cotações falsas. Ao contrário de outros casos concretos – nos quais tal elemento volitivo somente pode ser inferido a partir de um conjunto de indícios sólidos e convergentes, que conduzam a uma conclusão segura e acima de uma dúvida razoável nesse sentido –, no presente Processo existe, a meu ver, prova direta do dolo, consistente nas declarações prestadas pelo Acusado em conversa telefônica que manteve com seu AAI em 20.08.2015, intitulada pela Acusação de “Diálogo I”⁴⁰⁻⁴¹.

39. Confira-se a transcrição:

Diálogo I

“Robert: A Mangels está tentando, nós estamos tentando continuar com a ação sendo negociada na bolsa.

AAI: Isso.

Robert: E como você deve saber tá havendo, você até mandou um e-mail falando sobre grupamento e não sei o que.

AAI: Isso, ela não tá na lista por que tá acima né.

Robert: Inclusive em abril nós fizemos uma assembleia e a gente até colocou na pauta da assembleia grupamento.

AAI: Sei.

Robert: Só que mesmo estando abaixo de R\$1,00.

AAI: Sei.

Robert: Eu decidi não fazer nada, eu decidi esperar a ação, ver o que a ação iria fazer ao longo do semestre.

AAI: Entendi.

Robert: E a partir de junho ela, no final de junho ela começou a ficar acima de R\$1,00, e tem ficado acima de R\$1,00 desde então.

AAI: Sim.

Robert: A minha preocupação é que a cada dia que passa é importante que a gente consiga fechar o dia, o pregão ...

AAI: Sei.

Robert: Com a ação da Mangels acima de R\$1,00.

AAI: Tá.

Robert: Então eu não sei se você pode ajudar nisso, por exemplo.

³⁹ Vide, por todos, os votos dos diretores relatores nos seguintes precedentes: (i) PAS CVM nº RJ-2013-5194, Diretora Relatora Ana Novaes, j. em 19.12.2014; (ii) PAS CVM nº SEI 19957.006019/2018-26, Relator Presidente Marcelo Barbosa, j. em 01.10.2019; (iii) PAS CVM SEI nº 19957.000511/2018-98, Diretora Relatora Flávia Perlingeiro, j. em 18.05.2021; e (iv) PAS CVM SEI nº 19957.009452/2018-13, Diretor Relator Otto Lobo, j. em 21.06.2022.

⁴⁰ De modo a identificar os Diálogos, a Acusação lhes atribuiu números, de I a XII. A mesma numeração utilizada pela Acusação é empregada neste voto.

⁴¹ Gravação contida no Doc. SEI 0601324, no trecho entre 00m40s a 02m43s; transcrição contida no Doc. SEI 0601344, fls. 5-6.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

AAI: Sim.

Robert: Se você percebe, por exemplo, se você percebe que a ação tá caindo e ela tá abaixo de R\$1,00 e tá prestes a fechar o pregão ...

AAI: Sei.

Robert: Você mete uma oferta de compra por valor acima de R\$1,00.

AAI: Entendi. Ok, pode ficar tranquilo que eu entendi.

Robert: Você entendeu?

AAI: Entendi sim, pode ficar tranquilo.

Robert: Isso daí é possível fazer né?

AAI: É sim, é sim. É sim, principalmente, principalmente no fechamento, independente de tomar todo lote a R\$1,10, se tiver vendedor por exemplo lá na pedra no final do dia a R\$1,18, toma 100 ações a R\$1,18, entendeu?

AAI: Então quanto mais longe fechar do R\$1,00 melhor. Pode ficar tranquilo.” (Grifos acrescentados).

40. Registro que o “Diálogo I” ocorreu em 20.08.2015, apenas dois dias após a entrada em vigor, para a Mangels, da regra de vedação à listagem de *penny stocks*, editada pela B3 em 2014. Como narrado no Relatório, o Regulamento para Listagem e o Manual do Emissor estabeleciam que, a partir de 18.08.2015, a manutenção da listagem de ações de emissores listados anteriormente a 18.08.2014 em mercados organizados pela Bolsa dependeria de que sua cotação se mantivesse em patamar igual ou superior a R\$ 1,00 por unidade, sendo considerado em descumprimento o emissor cujas ações apresentassem cotação de fechamento inferior a R\$ 1,00 por 30 pregões consecutivos⁴². O expediente juridicamente previsto para

⁴² Mais especificamente, (i) o Regulamento para Listagem dispunha, em seu item 5.2, alínea “f”: “5.2 O Emissor, seus acionistas controladores e administradores deverão cumprir todas as regras editadas pela BM&FBOVESPA aplicáveis, bem como a legislação e regulamentação a eles aplicáveis, observando, especialmente, as seguintes obrigações: (...) f) manter a cotação dos valores mobiliários de sua emissão admitidos à negociação nos Mercados Organizados administrados pela BM&FBOVESPA dentro dos valores mínimos por ela estabelecidos, comprometendo-se a realizar os atos necessários ao enquadramento em referidos valores mínimos dentro dos prazos por ela indicados;” (grifos meus); e (ii) o Manual do Emissor dispunha, em seus itens 5.1.2, inciso “vi”, 5.2.1, inciso “i”, 5.2.2 e 5.2.3: “5.1.2. A manutenção da listagem dependerá do cumprimento, pelo Emissor, seus acionistas controladores (se houver) e administradores, de todas as regras editadas pela BM&FBOVESPA aplicáveis, bem como da legislação e regulamentação a eles aplicáveis, observando, especialmente, as seguintes regras: (...) vi) manter a cotação dos valores mobiliários de sua emissão admitidos à negociação nos Mercados Organizados administrados pela BM&FBOVESPA dentro dos valores mínimos por ela estabelecidos, nos termos do item 5.2., comprometendo-se a realizar os atos necessários ao enquadramento aos referidos valores mínimos dentro dos prazos por ela indicados. (...) 5.2.1 De modo a cumprir a obrigação prevista no item 5.1.2 (vi) acima, os Emissores listados deverão manter a cotação de suas ações ou certificados de depósito de ações admitidos à negociação na BM&FBOVESPA, conforme o caso, em valor superior a R\$ 1,00 por unidade. 5.2.2 Referida obrigação deverá ser observada, individualmente, com relação a cada espécie ou classe de ação ou certificado de depósito de ações admitidos à negociação na BM&FBOVESPA, bem como em relação a cada unidade de ação ou certificado de depósito de ações, ainda que estes sejam negociados em lotes cujo valor total supere o mencionado no item 5.2.1. 5.2.3 O Emissor será considerado em descumprimento com a obrigação acima mencionada quando a cotação de fechamento das ações ou certificados de depósito de ações de sua emissão for inferior a R\$ 1,00 (um real) por 30 (trinta) pregões consecutivos, independentemente da verificação de efetiva negociação de tais ações ou certificados de depósito de ações nestes pregões.” Os normativos supracitados entraram em vigor em 18.08.2014, havendo sido estabelecido no item 11.6 do Regulamento para Listagem que os



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

assegurar a manutenção da listagem a emissores cujas ações apresentassem cotação de fechamento inferior a R\$ 1,00 por 30 pregões consecutivos consistia na realização de grupamento de suas ações, nos termos do art. 12 da Lei nº 6.404/1976⁴³.

41. Foi nesse contexto que o Acusado **(i)** afirmou a seu AAI que “a *Mangels* está tentando que a ação continue sendo negociada na bolsa”, que “em abril [de 2015], na pauta da assembleia, colocamos grupamento”, mas que “decidi esperar até o final do semestre pra ver o que ia dar”; **(ii)** enfatizou ser “importante que a gente consiga fechar o dia com a ação da *Mangels* acima de R\$1,00”; e por fim **(iii)** instruiu seu AAI da seguinte forma: “se vc percebe que está caindo, coloca oferta de compra acima de R\$1,00...”.

42. Assim, entendo que o “Diálogo I” comprova com segurança, acima de qualquer dúvida razoável, o dolo específico do Acusado de manipular a cotação de fechamento de MGEL4, por meio da inserção de ofertas e realização de negócios de aquisição. Tudo isso para manter sua cotação, de modo artificial, em patamar igual ou superior a R\$ 1,00 por unidade, com o objetivo final de assegurar a manutenção da listagem de MGEL4 em mercados administrados pela B3. Em razão de seu intento manipulador, declarado de modo expresso no “Dialogo I”, também me parece claro que o Acusado, ao menos, assumiu o risco de induzir terceiros a negociar com base em cotações enganosas.

43. Em sua Defesa, o Acusado sustenta a inexistência de dolo, ainda que eventual, de induzir terceiros a adquirir Ações acima do preço real, vez que **(i)** sua intenção seria de que ele mesmo fosse o adquirente do papel, o que seria corroborado pelo fato de ter figurado como comprador do Ativo em 85,54% das operações e 88,47% do volume financeiro negociado de MGEL4 no período; **(ii)** não estariam presentes estratégias comuns à manipulação de preços, como a utilização de múltiplas corretoras para colocação de ordens ou ainda as estratégias de “*marking the open*” ou “*marking the close*”, tendo havido, de modo distinto, a inclusão de ordens de compra pelo Acusado ao longo de todo o período dos pregões reputados irregulares; e **(iii)** sua

emissores anteriormente listados, como era o caso da *Mangels*, deveriam se adaptar às novas regras até 18.08.2015. A íntegra dos normativos supracitados, vigentes à época dos fatos, encontra-se disponível no seguinte hyperlink, na forma dos Anexos I e II ao Ofício Circular BM&FBOVESPA 006/2014-DP, de 14.02.2014, por meio do qual tais normativos foram divulgados ao mercado: <https://www.b3.com.br/data/files/89/F7/47/74/B7540610D0A9D306790D8AA8/006-2014DP.pdf>. Acesso em 30.05.2022.

43 “Art. 12. O número e o valor nominal das ações somente poderão ser alterados nos casos de modificação do valor do capital social ou da sua expressão monetária, de desdobramento ou grupamento de ações, ou de cancelamento de ações autorizado nesta Lei.”



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

intenção seria manter as ações de emissão da Companhia listadas para proteger a confiança de seus investidores, credores, fornecedores e funcionários, circunstância que, inclusive, teria auxiliado a Companhia a encerrar o respectivo procedimento de recuperação judicial em março de 2017.

44. Os argumentos da Defesa não convencem.

45. Em relação ao argumento (i) acima, entendo que o fato de o Acusado ter figurado como adquirente em percentuais tão expressivos das operações e do volume negociado de MGEL4 no período seja mais uma evidência de seu intuito manipulador do que prova de que não pretendeu induzir terceiros a negociar com base em cotações enganosas.

46. No que diz respeito ao argumento (ii), registro que, diferentemente do que alega o Acusado, as estratégias de “*marking the open*” e “*marking the close*” foram utilizadas pelo Acusado ao menos em alguns dos pregões reputados irregulares neste Processo, como demonstrarei adiante. De todo modo, ainda que assim não fosse, a presença ou ausência, *in casu*, de outras estratégias comumente utilizadas em casos de manipulação me parece irrelevante para a aferição do dolo do Acusado no presente caso, o qual entendo que tenha sido evidenciado, de modo adequado e suficiente, por suas declarações contidas no “Diálogo I”, acima transcrito. Ressalto que os termos do referido diálogo não foram rebatidos pelo Acusado, que igualmente não apresentou comentários sobre um contexto específico no qual a conversa eventualmente poderia estar inserida e que poderiam, em tese, ajudar a demonstrar a impropriedade desse elemento de prova.

47. Por fim, quanto ao argumento (iii), a ninguém é dado descumprir a lei ou o regulamento e perpetrar ilícitos no mercado de valores mobiliários, ainda que com o objetivo de cumprir a regra de vedação à listagem de *penny stocks* instituída pela B3 ou sob a justificativa de sinalizar confiança aos *stakeholders* da Companhia que preside em momento de crise.

48. Passando ao exame do “*processo ou artifício*” utilizado pelo Acusado, destaco se tratar de exemplo de manipulação baseada em transações ou negócios (*trade-based manipulation*), consistindo o referido processo ou artifício na inserção de ofertas de compra de MGEL4 e na realização dos Negócios, em sua maioria de modo articulado com AF.

49. Como acima destacado, os Negócios consistiram em operações de compra e venda de MGEL4, realizados pelo Acusado de modo reiterado, coordenado e sistemático, em 28 pregões,



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

no período compreendido entre 20.08.2015 e 27.10.2015, ao preço mínimo de R\$ 1,00, em sua maioria de forma articulada e irregular entre o próprio Acusado, na condição de contraparte compradora, e AF, na condição de contraparte vendedora. Em sua Defesa, o Acusado não nega a realização dos Negócios, cuja existência se tornou incontroversa, embora sustente a inexistência de qualquer articulação com AF em sua concretização.

50. Entendo que o artifício utilizado pelo Acusado – em especial sua articulação com AF para a realização da maior parte dos Negócios – pode ser evidenciado a partir:

- (i) dos Diálogos, os quais demonstram, a meu ver, que: **(i.1)** os Operadores combinavam entre si todos os elementos relacionados à execução dos Negócios, tais quais o volume financeiro e a quantidade de MGEL4 a ser transacionada, o respectivo preço, o momento de inserção das ofertas de compra e venda e quem as deixaria disponíveis no livro de ofertas para ser agredida⁴⁴; **(i.2)** o Acusado e AF tinham plena ciência e estavam de acordo com a realização das Operações⁴⁵; e **(i.3)** o preço dos Negócios combinados e autorizados por meio dos Diálogos se situava em patamar maior ou igual a R\$ 1,00;

⁴⁴ Nesse sentido, vide, em especial: **(i)** o “Diálogo V”, havido em 22.09.2015 entre os Operadores, por meio do qual o operador POF ligou para o AAI para alinhar, entre ambos, a estratégia de atuação previamente combinada entre o Acusado e AF, segundo a qual POF alienaria mais 200 mil Ações ao AAI (Gravação contida no Doc. SEI 0601329, no trecho entre 00m21s a 01m09s; transcrição contida no Doc. SEI 0601344, fl. 7); **(ii)** o “Diálogo VI”, iniciado às 10h01m de 23.09.2015 entre os Operadores, em que o AAI teria solicitado ao operador POF a inserção de oferta de venda de 45.000 Ações ao preço de R\$ 1,00 (Gravação contida no Doc. SEI 0601330, no trecho entre 00m40s a 00m53s; transcrição contida no Doc. SEI 0601344, fl. 9); e **(iii)** o “Diálogo VIII”, iniciado às 10h18m de 01.09.2015 entre os Operadores, em que o AAI teria solicitado ao operador POF a inserção de oferta de venda de 40.000 Ações ao preço de R\$ 1,00, ao que o operador POF teria respondido que tal oferta já se encontrava no livro de ofertas (Gravação contida no Doc. SEI 0601327, no trecho entre 00m38s a 00m52s; transcrição contida no Doc. SEI 0601344, fl. 10).

⁴⁵ Nesse sentido, vide, em especial: **(i)** o “Diálogo VII”, iniciado às 10h18m de 23.09.2015 entre AF e seu operador POF, em este teria reportado a AF o “Diálogo VI” e AF o teria autorizado a inserir a oferta de venda de MGEL4 solicitada pelo AAI no “Diálogo VI” (Gravação contida no Doc. SEI 0601331, no trecho entre 00m20s a 01m06s; transcrição contida no Doc. SEI 0601344, fl. 9); **(ii)** o “Diálogo IX”, iniciado às 15h02m de 25.08.2015, em que AF teria solicitado ao operador POF a venda de 60 mil Ações a R\$1,00 por unidade (Gravação contida no Doc. SEI 0601326, no trecho entre 00m05s a 00m24s; transcrição contida no Doc. SEI 0601344, fl. 12); **(iii)** o “Diálogo X”, também havido em 25.08.2015, em que o operador POF teria questionado AF quanto à realização de mais operações de venda, com o que AF teria concordado em virtude da respectiva lucratividade, solicitando a Pedro que as operações fossem feitas em lotes pequenos (Gravação contida no Doc. SEI 0601326, no trecho entre 00m27s a 00m47s; transcrição contida no Doc. SEI 0601344, fl. 12); **(iv)** o “Diálogo XI”, também havido em 25.08.2015, por meio do qual AF teria autorizado o operador POF a realizar operações de venda de 240 mil Ações adicionais às 60 mil inicialmente autorizadas por meio do “Diálogo IX” (Gravação contida no Doc. SEI 0601326, no trecho entre 01m02s a 01m16s; transcrição contida no Doc. SEI 0601344, fl. 12); e **(v)** o “Diálogo XII”, havido em 16.09.2015, em que o AAI teria informado ao Acusado que **(a)** o preço de abertura de MGEL4 seria R\$ 1,00, **(b)** AF teria aproximadamente 20.000 Ações para vender e **(c)** haveria R\$ 77.000,00 em conta, tendo, por fim, pedido autorização para utilizar R\$ 50.000,00 na aquisição de Ações até o limite de R\$ 1,20 por unidade, com o que o Acusado assentiu (Gravação contida no Doc. SEI 0601328, no trecho entre 00m44s a 01m09s; transcrição contida no Doc. SEI 0601344, fl. 13).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

- (ii) do exame detalhado, realizado pela Acusação, dos Negócios realizados pelo Acusado durante sete pregões (20.08.2015, 25.08.2015, 01.09.2015, 16.09.2015 22.09.2015, 23.09.2015 e 16.10.2015)⁴⁶, em que restou evidenciado que os Negócios combinados e autorizados por meio dos Diálogos foram efetivamente implementados pelos Operadores; e
- (iii) do fato de que, conforme pontuado pela Acusação, dos 44 pregões em que o ativo MGEL4 foi negociado entre 18.08.2015 e 27.10.2015, o Acusado figurou como comprador em 41 pregões e AF figurou como sua contraparte vendedora em 30 destes, representando os Negócios entre ambos entre 76% e 78% do volume financeiro negociado com o Ativo no período⁴⁷.

51. Em sua Defesa, o Acusado sustenta, em síntese, **(i)** a inexistência de “*operação simulada ou manobra fraudulenta*”, na medida em que sua vontade de comprar as Ações era hígida, sem duplicidade de intenções e com a finalidade do negócio real, o que seria comprovado pelo fato de haver mantido a posição acionária adquirida de MGEL4 desde os 28 pregões reputados irregulares até a data da apresentação da Defesa, inclusive, portanto, após o grupamento aprovado em assembleia geral de acionistas da Companhia realizada em 29.04.2016; e **(ii)** seria de todo ilógico supor que um investidor, pessoa física, se disporia a gastar mais de R\$ 1 milhão em dinheiro, para aumentar artificialmente o preço dos papéis que ele mesmo comprava (ou seja, comprava por mais do que supostamente valia, apurando prejuízo), especialmente com o objetivo de evitar um grupamento de ações cujo custo, de todo irrelevante, seria suportado pela Companhia e não por ele.

52. Tais argumentos, todavia, não procedem.

53. Quanto ao argumento (i), é sabido que inúmeros são os processos ou artifícios passíveis de utilização para a prática do ilícito de manipulação de preços no mercado de valores mobiliários, não sendo possível extrair do respectivo tipo administrativo, tal qual inscrito no

⁴⁶ Doc. SEI 0601344 (fls. 5-14).

⁴⁷ Em trechos diferentes, a Acusação utiliza-se de ambos os percentuais: enquanto em seu item 9, é mencionado o percentual de 78%, na Tabela 1 consta o percentual de 76% (Doc. SEI 0601344). De acordo com a mesma tabela, foi negociado, no período, um volume financeiro total de R\$ 1.157.387,00 de MGEL4, tendo os Negócios atingido um montante total transacionado de R\$ 764.414,00.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

inciso II, b, da Instrução CVM nº 8/1979⁴⁸, vigente à época dos fatos, qualquer requisito ou exigência no sentido de que tal processo ou artifício corresponda à simulação ou fraude⁴⁹.

54. O fato de o Acusado ter permanecido com as Ações adquiridas nos pregões reputados irregulares até o momento de apresentação da Defesa não o socorre na demonstração de que não recorreu ao processo ou artifício consistente na realização dos Negócios, de modo articulado com AF, para perpetrar a infração.

55. Quanto ao argumento (ii), o “Diálogo I”, acima reproduzido, deixa claro que a conduta do Acusado tinha por objetivo e foi orientada não pela expectativa legítima de lucro ou por qualquer outro racional econômico-financeiro, mas pela manutenção da listagem das ações de emissão da Mangels em mercados administrados pela B3, diante da então recém-instituída vedação à listagem de *penny stocks*. Nesse particular, além de o lucro não consistir em elemento do tipo administrativo de manipulação, que configura infração de mera conduta como acima exposto, tal argumento tampouco auxilia o Acusado na descaracterização do processo ou artifício de que se utilizou na prática delitiva.

56. Passando ao exame do elemento “*promoção de cotações enganosas*”, a Acusação logrou demonstrar⁵⁰, a partir do exame detalhado dos Negócios realizados pelo Acusado durante sete pregões⁵¹, o nexo causal existente entre o artifício de que se valeu o Acusado – qual seja, a inserção de ofertas de compra de MGEL4 e a realização dos Negócios, em sua maioria, de modo articulado com AF – e a efetiva promoção de cotações enganosas, no patamar de preços igual ou superior a R\$ 1,00.

57. A título ilustrativo, tome-se a atuação do Acusado em 22.09.2015, em que este se utilizou das estratégias de “*marking the open*” e “*marking the close*”⁵² para fazer com que os

⁴⁸ Nos termos do inciso II, “b”, da Instrução CVM nº 8/1979, o ilícito administrativo em apreço era definido como “a utilização de qualquer processo ou artifício destinado, direta ou indiretamente, a elevar, manter ou baixar a cotação de um valor mobiliário, induzindo, terceiros à sua compra e venda;”

⁴⁹ Nesse particular, a Defesa parece ter sido estruturada a partir da redação do crime de manipulação de mercado, tipificado no art. 27-C da Lei nº 6.385/76, cuja redação pressupõe a realização de “operações simuladas” ou executar outras manobras fraudulentas destinadas a elevar, manter ou baixar a cotação, o preço ou o volume negociado de um valor mobiliário, com o fim de obter vantagem indevida ou lucro, para si ou para outrem, ou causar dano a terceiros: Pena – reclusão, de 1 (um) a 8 (oito) anos, e multa de até 3 (três) vezes o montante da vantagem ilícita obtida em decorrência do crime”.

⁵⁰ Doc. SEI 0601344 (fls. 5-14).

⁵¹ Pregões de 20.08.2015, 25.08.2015, 01.09.2015, 16.09.2015 22.09.2015, 23.09.2015 e 16.10.2015.

⁵² “Os leilões de abertura e fechamento são cruciais para a adequada formação de preços de determinado instrumento financeiro. Como vimos anteriormente, há regras específicas para estes momentos sensíveis do



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

preços de abertura e de fechamento de MGEL4 se situassem no patamar de R\$ 1,00.

58. A Tabela 6 da Acusação, abaixo reproduzida, indica todos os negócios realizados com MGEL4 no pregão de 22.09.2015, encontrando-se os negócios realizados pelo Acusado em negrito.

Tabela 6 — Negócios realizados com MGEL4 em 22.09.2015⁵³

Hora	Número Negócio	Quantidade	Preço	Compra		Venda	
				Participante	Cliente	Participante	Cliente
11:25:00	10	1.000	R\$ 1,00	82	Outro	63	Outro
11:25:00	20	1.000	R\$ 1,00	82	Outro	63	Outro
11:25:00	30	4.000	R\$ 1,00	129	Outro	63	Outro
11:25:00	40	4.000	R\$ 1,00	1925	Outro	63	Outro
11:25:00	50	100	R\$ 1,00	1925	Outro	15	AF
11:25:00	60	46.000	R\$ 1,00	77	Robert	15	AF
11:25:00	70	3.900	R\$ 1,00	1925	Outro	15	AF
11:25:00	80	1.000	R\$ 1,00	1925	Outro	86	Outro
11:54:43	90	100	R\$ 1,06	77	Robert	735	Outro
12:13:00	100	1.000	R\$ 1,02	114	Outro	15	AF
12:13:00	110	5.000	R\$ 1,00	1925	Outro	15	AF
12:13:07	120	5.000	R\$ 1,00	1925	Outro	15	AF
12:13:12	130	1.000	R\$ 1,00	1925	Outro	15	AF
17:05:00	140	1.000	R\$ 1,00	77	Robert	82	Outro
17:05:00	150	1.000	R\$ 1,00	77	Robert	129	Outro
17:05:00	160	200	R\$ 1,00	77	Robert	129	Outro
17:05:00	170	2.800	R\$ 1,00	77	Robert	129	Outro
17:05:00	180	1.000	R\$ 1,00	77	Robert	82	Outro

Fonte: B3

59. Conforme se depreende da Tabela 6, o Acusado realizou 7 Negócios em 22.09.2015, totalizando a compra de 52.100 Ações, sendo 2 negócios realizados durante o pregão regular (um às 11h25, de 46.000 Ações ao preço de R\$ 1,00, em que AF figurou como contraparte; e

pregão. Por vezes, o preço de abertura ou de fechamento de determinado instrumento pode influenciar o resultado de uma posição detida por determinado investidor em um derivativo daquele instrumento ou em um indicador de desempenho (a rentabilidade de um fundo de investimento ou um índice de ações). Nestes casos, quando um agente tenta influenciar a formação de preços nos leilões de fechamento (abertura) por meio de ofertas ilegítimas, temos a prática de marking the close (marking the open).” (Costa, Isac Silveira da. High frequency trading (HFT) em câmera lenta: compreender para regular. Dissertação (mestrado) - Escola de Direito de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas - 2018. Orientador: Viviane Muller Prado, fls. 213-214. Disponível em <https://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/20720/COSTA%2C%20Isac.%20HFT%20-%20Compreender%20para%20Regular%20%282018%29.pdf> . Acesso em 28.06.2022).

⁵³ Doc. SEI 0601344, fl. 7-8.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

outro às 11h54, de 100 ações ao preço de R\$ 1,06, com outro participante de mercado) e 5 no leilão de fechamento, ao preço de R\$ 1,00.

60. No que diz respeito à atuação do Acusado durante o pregão regular de 22.09.2015, dado o volume considerável de Ações objeto da Operação realizada às 11h25 entre o Acusado e AF (46.000) – superior, *de per si*, ao número total de Ações transacionado em todos os demais negócios realizados com MGEL4 no mesmo pregão (33.100) –, parece razoável afirmar, como faz a Acusação, não apenas que tal Operação marcou o preço de abertura de MGEL4 a R\$ 1,00, mas também que as ofertas de compra e venda que a originaram e a própria Operação em si contribuíram para a manutenção do preço dos primeiros negócios do dia de MGEL4 em patamar igual ou superior a R\$ 1,00.

61. Ao seu turno, as ofertas inseridas no livro e os negócios realizados durante o *call* de fechamento de MGEL4 de 22.09.2015, com destaque para a respectiva influência no preço teórico do leilão de fechamento⁵⁴, estão indicados na Tabela 7 da Acusação, abaixo reproduzida, encontrando-se as ofertas inseridas e os Negócios realizados pelo Acusado em negrito.

Tabela 7 — Ofertas inseridas e negócios gerados no call de fechamento de MGEL4, no pregão 22.09.2015⁵⁵

Hora	Tipo da Oferta	Comprador			Vendedor			Preço Teórico
		Participante	Quant.	Preço	Preço	Quant.	Participante	
16:56:54.297	Alteração				0,95	1.000	82	0,95
16:57:06.945	Alteração				Pab*	1.000	82	0,95
16:57:35.496	Alteração				1,04	1.000	114	0,95
16:57:53.649	Registro	77	1.000	1,00				1,00
16:58:03.500	Alteração				1,05	1.000	82	1,00
16:58:35.876	Alteração				0,95	1.000	129	0,95
16:58:59.713	Alteração				1,00	1.000	82	0,95
16:59:07.733	Registro	77	1.000	1,00				1,00
16:59:34.409	Registro	77	200	1,00				1,00
17:00:08.998	Alteração				0,95	4.000	129	0,95
17:00:56.919	Alteração				1,00	1.000	82	0,95
17:01:29.367	Registro	77	5.000	1,00				1,00
17:05:00.011	Negócio	77	1.000	1,00	1,00	1.000	82	-
17:05:00.011	Negócio	77	1.000	1,00	1,00	1.000	129	-
17:05:00.011	Negócio	77	200	1,00	1,00	200	129	-
17:05:00.011	Negócio	77	2.800	1,00	1,00	2.800	129	-
17:05:00.011	Negócio	77	1.000	1,00	1,00	1.000	82	-

⁵⁴ Preço teórico é o preço no qual o maior número de ofertas combinadas pode ser negociado.

⁵⁵ Doc. SEI 0601344 (fl. 8).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

Fonte: B3

*Pab= Preço de Abertura, que tem prioridade de execução.

62. Como se depreende da Tabela 7:

- (i) Às 16h56min54s, outro participante do mercado alterou a oferta de venda de 1.000 Ações ao preço de R\$ 0,95 e iniciou o *call* de fechamento de MGEL4 com preço teórico a R\$ 0,95. Às 16h57min06s e às 16h57min35s, outros participantes do mercado alteraram 2 ofertas, porém, sem afetar o preço teórico;
- (ii) Às 16h57min53s, o Acusado inseriu oferta de compra de 1.000 Ações ao preço de R\$ 1,00 e elevou o preço teórico do leilão de R\$ 0,95 para R\$ 1,00;
- (iii) Às 16h58min03s, 16h58min35s e 16h58min59s, outros participantes do mercado alteraram 3 ofertas de venda de 1.000 Ações cada e impactaram o preço teórico, que foi novamente reduzido de R\$ 1,00 para R\$ 0,95;
- (iv) Às 16h59min07s e 16h59min34s, o Acusado inseriu 2 ofertas de compra de 1.000 e 200 Ações ao preço de R\$ 1,00, novamente elevando o preço teórico do leilão de R\$0,95 para R\$ 1,00;
- (v) Às 17h00min08 e 17h00min56, outros participantes do mercado alteraram 2 ofertas de venda de 4.000 e 1.000 Ações e impactaram o preço teórico, que foi uma vez mais reduzido de R\$ 1,00 para R\$0,95;
- (vi) Às 17h01min29s, o Acusado inseriu 1 oferta de compra de 5.000 Ações ao preço de R\$ 1,00 e elevou novamente o preço teórico do leilão de R\$0,95 para R\$ 1,00; e
- (vii) Às 17h05min00s, foram gerados 5 negócios (destacados em negrito na Tabela 7), em que o Acusado foi o único comprador de 6.000 Ações ao preço de R\$ 1,00.

63. Portanto, conforme demonstrado na Tabela 7, durante o *call* de fechamento de 22.09.2015, o Acusado inseriu 4 ofertas para a compra de um total de 7.200 Ações a R\$ 1,00 (as quais resultaram em 5 negócios, por meio dos quais o Acusado adquiriu o total de 6.000 Ações a R\$ 1,00), influenciando, de modo artificial, o preço teórico do leilão de fechamento de 22.09.2015, o qual foi elevado, em ao menos três oportunidades, como decorrência de sua atuação, de R\$ 0,95 para R\$ 1,00.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

64. A partir dos elementos constantes dos autos, inúmeros outros exemplos são fornecidos pela Acusação, que foi exitosa, a meu ver, em demonstrar que a atuação do Acusado, por meio da inserção de ofertas de compra e da realização dos Negócios, efetivamente fez com que a cotação de fechamento de MGEL4 fosse artificialmente mantida em patamar igual ou superior a R\$ 1,00, deturpando, assim, o processo natural de formação de preços no mercado.

65. Em sua Defesa, o Acusado argumenta que, antes e depois do período da suposta realização do ilícito de manipulação de preços, as Ações teriam sido negociadas em patamar de preços compatível com o ofertado pelo Acusado, o que supostamente evidenciaria que os Negócios não teriam de qualquer modo produzido cotações artificiais. Em que pese tal argumento, inúmeros são os fatores passíveis de influir na cotação de um valor mobiliário, não havendo o Acusado trazido aos autos quaisquer indícios ou elementos que pudessem efetivamente desconfigurar o nexos causal, bem demonstrado pela Acusação, entre a realização dos Negócios e a produção de cotações enganosas.

66. Por fim, entendo também estar presente, *in casu*, o elemento consistente na “*indução de terceiros a negociar valores mobiliários cujas cotações foram artificialmente produzidas*”.

67. Como apontado pela Acusação, e não refutado pela Defesa, os Negócios entre o Acusado e AF representaram entre 76% e 78% do volume financeiro negociado com MGEL4 entre 18.08.2015 e 27.10.2015⁵⁶.

68. Nesse contexto, fica comprovado que o Acusado logrou êxito em produzir cotações enganosas de MGEL4, artificialmente mantendo-as em patamar igual ou superior a R\$ 1,00 pelo período objeto deste Processo. Também está demonstrado que participantes de mercado distintos do Acusado e de AF, que realizaram os demais negócios de compra e venda de MGEL4 havidos no período, tomaram suas decisões de investimento e de desinvestimento e realizaram os referidos negócios com base nas cotações artificialmente produzidas pelo Acusado. Foram, pois, induzidos a negociar com base em cotações enganosas.

69. A Defesa busca descaracterizar a presença desse elemento a partir da constatação de que em nenhum dos 7 pregões utilizados pela Acusação como exemplo das operações supostamente

⁵⁶ Em trechos diferentes, a Acusação utiliza-se de ambos os percentuais: enquanto em seu item 9, é mencionado o percentual de 78%, na Tabela 1 consta o percentual de 76% (Doc. SEI 0601344). De acordo com a mesma tabela, foi negociado, no período, um volume financeiro total de R\$ 1.157.387,00 de MGEL4, tendo os Negócios atingido um montante total transacionado de R\$ 764.414,00.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

executadas com o objetivo de manipular o preço de MGEL4 para valor superior a R\$ 1,00 identifica-se qualquer participante terceiro que tenha aumentado o valor de sua oferta de compra para o Ativo imediatamente após ou sob influência de oferta de compra colocada pelo Acusado.

70. Embora comum às estratégias de *layering*⁵⁷ e *spoofing*⁵⁸, a reação de investidores por meio da inserção de melhores ofertas imediatamente após ou sob influência das ofertas inseridas pelo manipulador não consiste em elemento do tipo administrativo de manipulação de preços no mercado de valores mobiliários, tal qual definido no inciso II, “b”, da Instrução CVM nº 8/1979, vigente à época dos fatos⁵⁹.

71. O que o tipo requer é a indução de terceiros a negociar com base nas cotações artificialmente produzidas, elemento que reputo presente neste caso, haja vista o fato de que os participantes de mercado distintos do Acusado e de AF tomaram suas decisões de investimento e de desinvestimento e realizaram negócios de compra e venda de MGEL4 com base nas cotações artificialmente produzidas pelo Acusado.

72. Portanto, entendo preenchidos todos os requisitos da infração administrativa de

⁵⁷ Como definido pela BSM, “a estratégia de layering tem como característica a inserção de sucessivas ofertas de um lado do livro a preços melhores que a última oferta registrada, que formam camadas de ofertas sem propósito de fechar negócio, com o objetivo de atrair outros participantes para a negociação e executar negócios no lado oposto do livro. Todas as ocorrências são identificadas a partir do seguinte ciclo: 1. Criação de falsa liquidez: Inserção de ofertas artificiais que formam camadas de ofertas sem propósito de fechar negócio e alteram o spread do livro de ofertas, com intenção de influenciar investidores a incluir ou melhorar suas ofertas. 2. Reação de investidores: Investidores reagem ao registro da camada de ofertas artificiais. 3. Posicionamento e execução do negócio: registro de oferta no lado oposto com consequente execução de negócios contra as ofertas dos investidores que reagiram ao registro da camada de ofertas artificiais. 4. Cancelamento: após a realização dos negócios, a camada de ofertas artificiais é cancelada. Também são consideradas práticas abusivas de layering as ocorrências que apresentam como etapa inicial o posicionamento em um dos lados do livro e posterior inserção de ofertas que formam camadas manipuladoras de ofertas sem propósito de fechar negócio.” (Grifos acrescentados). (Disponível em <<https://www.bsmsupervisao.com.br/assets/file/Rotina-Layering-Spoofing.pdf>>. Acesso em 29.06.2022).

⁵⁸ Como definido pela BSM “a estratégia de spoofing tem como característica a inserção de ofertas de compra ou de venda com lote expressivo, com o objetivo de exercer pressão compradora ou vendedora no livro de ofertas e, com isso, atrair contrapartes para execução de ofertas constantes no lado oposto do livro. Após a realização dos negócios, os clientes cancelam as ofertas expressivas. Todas as ocorrências são identificadas a partir do seguinte ciclo: 1. Criação de falsa liquidez: Registro de oferta expressiva com o propósito de exercer pressão compradora ou vendedora e influenciar a decisão de operações de outros investidores (“oferta artificial”). 2. Reação de investidores: Investidores reagem ao registro da oferta expressiva. 3. Posicionamento e execução do negócio: registro de oferta com consequente execução de negócios contra as ofertas dos investidores que reagiram ao registro da oferta expressiva. 4. Cancelamento: após a realização dos negócios, a oferta expressiva (“oferta artificial”) é cancelada. Também são consideradas práticas abusivas de spoofing as ocorrências que apresentam como etapa inicial o posicionamento em um dos lados do livro e posterior inserção de oferta expressiva sem propósito de fechar negócio”. (Grifos acrescentados). (Disponível em <<https://www.bsmsupervisao.com.br/assets/file/Rotina-Layering-Spoofing.pdf>> . Acesso em 29.06.2022).

⁵⁹ “b) manipulação de preços no mercado de valores mobiliários, a utilização de qualquer processo ou artifício destinado, direta ou indiretamente, a elevar, manter ou baixar a cotação de um valor mobiliário, induzindo, terceiros à sua compra e venda;”



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

manipulação de preços no mercado de valores mobiliários, nos termos do inciso II, “b”, da Instrução CVM nº 8/1979.

73. Por fim, a Defesa aduz a ausência **(i)** de potencial lesivo na conduta do Acusado, que não teria causado impacto na formação da vontade de terceiros, em especial considerando a baixa liquidez de MGEL4 e o fato de o Acusado ter figurado como adquirente de percentual expressivo do volume financeiro do Ativo transacionado no período reputado irregular pela CVM; e **(ii)** de lucro ou qualquer outro benefício irregular para o Acusado e de prejuízo para terceiros.

74. Sobre o argumento (i), ao contrário do sustentado pela Defesa, parece forçoso reconhecer que, ao induzir terceiros a negociar com base nas cotações enganosas que produziu, a conduta do Acusado encerra em si inegável potencial lesivo. Não apenas restou maculado o processo hígido de formação de preços de MGEL4, mas também fez com que participantes de mercado, distintos do Acusado e de AF, formassem sua vontade e tomassem suas decisões de investimento e de desinvestimento de MGEL4 com base em cotações artificialmente produzidas.

75. No que diz respeito ao argumento (ii), de fato não existem elementos nos autos que indiquem haver o Acusado auferido lucro com a manipulação perpetrada ou ainda gerado prejuízos específicos a terceiros. Nada obstante, como anteriormente afirmado, a obtenção de vantagem indevida ou lucro e a existência de prejuízos a terceiros, embora comumente presentes em casos de manipulação, não são elementos necessários à caracterização do respectivo tipo administrativo, que configura infração de mera conduta.

IV. Dosimetria e Conclusão

76. Por todo o exposto, concluo ter restado comprovado nos autos deste Processo que o Acusado manipulou o preço de MGEL4 no mercado de valores mobiliários, por meio de um conjunto de operações de aquisição de MGEL4 realizadas no mercado à vista, em 28 pregões, entre 20.08.2015 e 27.10.2015, com o objetivo de manter, de modo artificial, o respectivo preço de fechamento em patamar igual ou superior a R\$ 1,00, em infração ao inciso I c/c inciso II, “b”, da Instrução CVM nº 8/1979.

77. Para fins de dosimetria, observo inicialmente que os fatos objeto da Acusação são anteriores à entrada em vigor das alterações à Lei nº 6.385/1976 trazidas pela Lei



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

nº 13.506/2017, de modo que considero, para fins de aplicação de penalidade neste Processo, a redação anterior da Lei nº 6.385/1976.

78. Ausentes circunstâncias agravantes, devem ser considerados como circunstâncias atenuantes os bons antecedentes do Acusado e a baixa representatividade dos negócios realizados com MGEL4 por terceiros durante o período apurado neste Processo. Ainda, tais elementos recomendam, a meu ver, a aplicação de multa pecuniária ao invés de pena restritiva de direitos, em que pese se tratar de infração grave, como acima apontado.

79. Diante disso, com fundamento no art. 11, inciso II, c/c § 1º, inciso I, da Lei nº 6.385/1976, com redação anterior à entrada em vigor da Lei nº 13.506/2017, voto pela condenação de Robert Max Mangels à penalidade de multa pecuniária no valor de R\$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), em razão da prática de manipulação de preço no mercado de valores mobiliários, conduta definida no inciso II, “b”, da Instrução CVM nº 8/1979 e vedada pelo inciso I da mesma Instrução.

80. Por fim, impende comunicar o resultado deste julgamento ao Ministério Público Federal no Estado de São Paulo, em complemento ao Ofício nº 213/2018/CVM/SGE, de 19.11.2018⁶⁰, e à Superintendência Regional da Polícia Federal em São Paulo, em complemento ao ofício de 11.05.2022⁶¹, para as providências que julgarem cabíveis no âmbito de suas competências.

É como voto.

Rio de Janeiro, 19 de julho de 2022.

Assinado de forma digital
por Alexandre Costa Rangel
Dados: 2022.07.20 09:28:36
-03'00'

Alexandre Costa Rangel

Diretor Relator

⁶⁰ Doc. SEI 0637058.

⁶¹ Doc. SEI 1498274.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM SEI Nº 19957.008818/2018-37

(RJ-2018-5852)

Reg. Col. Nº 1344/19

Acusado: Robert Max Mangels

Assunto: Apurar eventual responsabilidade por manipulação de preço no mercado de valores mobiliários, em infração ao inciso I, conforme inciso II, “b”, da Instrução CVM nº 8/1979.

Relatoria: Diretor Alexandre Costa Rangel

Voto: Diretor João Accioly

MANIFESTAÇÃO DE VOTO

I. INTRODUÇÃO

1. Apresento esta manifestação para respeitosamente divergir das conclusões expostas no voto do Diretor Relator Alexandre Rangel, no âmbito deste Processo Administrativo Sancionador CVM nº 19957.008818/2018-37, instaurado para apurar eventual responsabilidade de Robert Max Mangels (“Robert”) por possível prática de manipulação de preço das ações preferenciais de emissão da Mangels Industrial S.A. (“Ações” ou “MGEL4”; e “Companhia”), em violação ao inciso I c/c inciso II, “b”, da Instrução CVM nº 8/1979, vigente à época.
2. Robert, à época dos fatos diretor-presidente e presidente do conselho de administração da Companhia, realizou operações de aquisição de MGEL4 por 28 pregões, entre 20.08.2015 e 27.10.2015 (“Operações”).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

3. AF, também membro do conselho de administração da Companhia no período, foi a contraparte vendedora de 69% das Ações adquiridas por Robert, sendo que os negócios entre eles perfizeram 74% do volume de negociação de MGEL4 no intervalo de tempo.¹
4. Conforme revelado por gravações telefônicas², Robert tinha intenção, com as Operações, de manter o valor de mercado das Ações acima de R\$ 1,00, patamar mínimo para manutenção de listagem exigido em regra emitida pela então BM&FBOVESPA (hoje B3)³.
5. A defesa sustentou, em síntese, que: **(i)** os elementos para caracterização da manipulação não estavam presentes, uma vez que Robert não fez uso de operação simulada, havendo real intenção de aquisição em mercado, comprovada pela manutenção das Ações adquiridas em seu patrimônio, sendo o objetivo de sustentar o preço apenas secundário; **(ii)** não havia potencial lesivo na conduta de Robert, uma vez que este figurou como adquirente de quase todo o volume financeiro negociado no período reputado irregular, de forma que seus negócios não poderiam ter impactado terceiros; **(iii)** as Operações não resultaram em qualquer benefício financeiro a Robert.
6. A defesa de Robert ainda sustentou questão preliminar e prejudicial de mérito: **(i)** que o último ato inequívoco de apuração no processo teria sido a designação de sua primeira relatoria, em 01.03.2019⁴, de forma que o decurso do prazo de três anos previsto no art. 1º, § 1º, da Lei n.º 9.873/99 se deu em 01.03.2022, restando prescrita a ação punitiva da Administração; **(ii)** que houve cerceamento de direito de defesa, causado por despacho do Relator de 06.06.2022⁵, por meio do qual indeferiu pedido genérico de produção de provas.
7. O Relator rejeitou ambas, em que o acompanhamento por seus próprios fundamentos.
8. Em reunião do Colegiado da CVM em 19.07.2022, o Diretor Relator votou pela condenação de Robert à multa de R\$ 350.000,00 pela acusação formulada, sustentando que se

¹ Doc. 0601315 p. 2.

² Docs. 0601324, 0601326, 0601327, 0601328, 0601329, 0601330 e 0601331.

³ Regra prevista no Regulamento para listagem de Emissores e Admissão à Negociação de Valores Mobiliários e no Manual do Emissor da Bolsa.

⁴ Doc. 0704781, Memorando nº 103/2019-CVM/SPS/CCP.

⁵ Doc. 1521636.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

encontram presentes no caso todos os elementos caracterizadores do tipo administrativo de manipulação de preços no mercado de valores mobiliários, a saber, segundo o Relator: “**(i)** a utilização de processo ou artifício; **(ii)** sua destinação, de modo direto ou indireto, a elevar, manter ou baixar a cotação de um valor mobiliário de modo enganoso, artificial; **(iii)** a indução de terceiros à sua compra e venda; e **(iv)** o dolo específico, ainda que eventual, de alterar a cotação do valor mobiliário e induzir terceiros a negociar com base em cotações falsas”.

9. Passo, a seguir, a expor os fundamentos da minha posição.

II. MANIPULAÇÃO DE PREÇOS

10. Quanto ao ponto central, não há o que acrescentar na lista proposta pelo Relator de elementos caracterizadores da manipulação de preços: “**(i)** a utilização de processo ou artifício; **(ii)** sua destinação, de modo direto ou indireto, a elevar, manter ou baixar a cotação de um valor mobiliário de modo enganoso, artificial; **(iii)** a indução de terceiros à sua compra e venda; e **(iv)** o dolo específico, ainda que eventual, de alterar a cotação do valor mobiliário e induzir terceiros a negociar com base em cotações falsas”.

11. Discordo, contudo, da constatação de que todos esses elementos se encontram presentes no caso.

II.I. Indução de terceiros à compra e venda

12. Por organização, começo minha análise pelo elemento da indução de terceiros à compra e venda, que merece algumas considerações gerais antes de atestar sua ocorrência nas operações sob julgamento (fato claramente demonstrado na acusação).

13. É preciso fazer uma correção sobre a caracterização da infração de manipulação de mercado como infração de mera conduta. Aliás, destaco que este ponto é independente da conclusão a que chego quanto à inoccorrência de manipulação. Como destacado pelo Relator, este Colegiado conta com diversos precedentes que afirmam ser desnecessária qualquer comprovação



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

de resultado material para configuração de manipulação de mercado. Cito dois dos exemplos mencionados no relatório:

PAS CVM nº RJ-2013-5194, julgado em 19.12.2014 – Voto da Diretora Relatora Ana Novaes

“O tipo não exige a comprovação de um resultado material efetivo. Trata-se de ilícito administrativo formal ou de perigo abstrato. ”

PAS CVM RJ 2014/6517, julgado em 27.05.2019 - Voto do Diretor Relator Henrique Machado

*"Nos termos do inciso I combinado com o II, “b”, da ICVM 08/79, a configuração da manipulação de preços prescinde da demonstração do prejuízo causado ou do benefício auferido, tratando-se de **infração de mera conduta**. A caracterização do ilícito, portanto, não requer a demonstração de que os acusados tiveram lucro nas suas negociações com a concretização da estratégia delituosa."*

14. A distinção de infrações materiais e de perigo abstrato, ou de mera conduta, vem do direito penal. A doutrina nos esclarece que infração material é aquela que se consuma com a superveniência de lesão efetiva de bem jurídico. A infração de perigo, de outra forma, também possui resultado material, mas este resultado é a mera criação de perigo para o bem jurídico. A tipificação de infração de perigo pode ser concreta ou abstrata. O perigo concreto precisa ser demonstrado pela probabilidade de superveniência de dano, perigo abstrato é presumido *juris et de jure*.⁶

15. Partindo deste substrato teórico, fica claro que o tipo de manipulação de mercado, seja na revogada ICVM 08, vigente à época, ou na atual Resolução CVM nº 62/2022, **não prescinde** de resultado material efetivo:

II - Para os efeitos desta Instrução conceitua-se como:

⁶ Nesse sentido: BITTENCOURT, Cezar Roberto. **Tratado de Direito Penal: Parte Geral**, 17ª edição. São Paulo: Saraiva, 2012, Capítulo XII, itens 7.5 e 7.6.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

*b) manipulação de preços no mercado de valores mobiliários, a utilização de qualquer processo ou artifício destinado, direta ou indiretamente, a elevar, manter ou baixar a cotação de um valor mobiliário, **induzindo, terceiros à sua compra e venda**; (o negrito é meu; a vírgula gramaticalmente incorreta é original).*

16. O resultado material da manipulação de mercado é a indução de terceiro a erro em negociação. Importante notar que isto não resolve a questão dos autos, pois esse resultado material efetivamente ocorreu: houve, de fato, terceiros que negociaram. Mas é importante abandonar essa conceituação errada. Uma razão pela qual ela tem sobrevivido é que pelo tipo, realmente, não é necessário demonstrar *prejuízo* ou *ganho*. Não é isso que estou afirmando. Apenas que, embora não seja necessário que haja prejuízo ou ganho, é necessário que haja um resultado *além da conduta*, que é negociação realizada por terceiros, induzidos por aqueles negócios. E isto definitivamente afasta a conceituação de “mera conduta”.

17. Por contraste, temos na própria Instrução 08/Resolução 62 um exemplo de infração de mera conduta: a operação fraudulenta (alínea “c”). Ali se exige utilização de “ardil ou artifício *destinado* a induzir ou manter terceiros em erro, com a *finalidade* de se obter vantagem ilícita”. Nada se fala sobre a efetivação da indução a erro, tampouco sobre a obtenção de vantagem ilícita. O tipo da alínea “c”, assim, é propriamente *de mera conduta*.

18. Se o caso em análise envolvesse infração, o critério de resultado material estaria presente, uma vez que outros investidores negociaram com base em preço de mercado afetado por Robert. Mas os demais elementos do tipo não estão presentes, como a seguir exposto.

II.II. Processo ou artifício: interação com outros elementos do tipo

19. Não creio ser adequada ou mesmo possível a análise dos elementos do tipo, como organizados no voto do Relator, de maneira totalmente individualizada. Ressalto que isto não é, absolutamente, uma crítica à organização por essa forma, mas sim apenas o resultado do que é, afinal, uma instrução normativa mal escrita. Alguns dos elementos são indissociáveis de outros: quando se fala em *processo ou artifício*, ambas as palavras reclamam, no contexto, a



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

complementação de seu conteúdo: processo ou artifício *pele qual* se busca algo (dolo) e se causa algo (resultado). No caso, especialmente é preciso que com o “processo” se busque levar terceiros a negociarem com base em preços enganosos. Sem que esses complementos estejam presentes, nem mesmo é possível entender que a conduta configura “processo” para fins de incidência do dispositivo. Explico a seguir.

20. Observando qualquer operação em mercado não é possível, a princípio, indicar existência de mecanismo fraudulento: operar em mercado é obviamente o meio legítimo de atuação dos mais diversos agentes econômicos. Sendo assim, quando se trata de possível manipulação de mercado, diferenciar o ardil de um lado, da operação idônea de outro, em regra, demanda análise dos outros elementos do tipo administrativo. Isso é, se há disposição de enganar, se há falsa declaração de vontade, se há qualquer outra falsa representação da realidade, é simples constatar-se que se trata de ardil.

21. Casos em que vendedor e comprador são o mesmo comitente, por exemplo, constituem claramente “artifício” pois há uma falsa representação da realidade: diz-se que há dois quando há só um. Ou ainda caso de *layering* em que a fraude pode tornar-se evidente pela comprovação de que um grupo insere ordens sem real intenção de concretizá-las. No caso dos autos, porém, antes que se comprove a disposição enganosa do acusado, não é possível qualificar os meios utilizados (operações em mercado), em si mesmas, como “processo ou artifício”.

22. Note-se que o termo “processo” é um tanto amplo. Não se pode considerar *qualquer* processo que modifique preços como “processo” para fins da tipologia desse ilícito, pois qualquer operação de compra leva, marginalmente, o preço para cima, assim como as de venda, para baixo; e ainda que se considere apenas o efeito tangível, detectável (precedentes da CVM descaracterizam manipulação em papéis líquidos⁷), basta pensar que uma série de operações de compra de um ativo ilíquido se encaixa, semanticamente, na expressão *processo*, e leva o preço perceptivelmente para cima. Se o preço estiver dentro do que as partes consideram justo – especialmente o comprador, já

⁷ P.ex., PAS 31/98, Rel. Dir. Sergio Eduardo Weguelin, julgado em 30.11.2005.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

que para o vendedor não há limite superior de preço em sua curva individual de oferta –, esse processo não pode ser considerado típico. É preciso notar que, numa tal hipótese, o investidor *sabe* que um efeito desse “processo” – dessa série de aquisições – será a subida do preço, e que ao menos alguns detentores do ativo muito provavelmente darão ordens de venda nos “novos” preços. Se o efeito da conduta é *certo* (como o da subida do preço), previamente conhecido, e o agente a pratica, trata-se de dolo, direto e específico, ainda que não seja o objetivo primário (que na hipótese é apenas a de adquirir o ativo). Se o efeito é *provável* (como o da negociação por terceiros), previamente conhecido e o agente pratica a conduta, sem se importar que o efeito ocorra, trata-se de dolo eventual.

23. Nesse exemplo do parágrafo anterior, porém, falta alguma artificialidade, qualquer mínima falsa representação da realidade. Ainda que a sequência ordenada de operações seja, literalmente, um processo pelo qual se altera a cotação e se leva terceiros a negociar a cotações por esse processo modificadas, não se tem qualquer ilícito. Mas, se lêssemos o tipo administrativo sem qualquer restrição ao significado de “processo”, chegaríamos à conclusão de que ele incide, pois, diferentemente da lista de elementos do voto do relator (§34 acima), a redação da Instrução 08 é bem mais singela: *utilização de qualquer processo ou artifício destinado, direta ou indiretamente, a elevar, manter ou baixar a cotação de um valor mobiliário, induzindo terceiros à sua compra e venda*. Não há no texto da norma nenhuma menção expressa ao “modo enganoso, artificial” com que a cotação deve ser alterada, e nem a que os terceiros negociem “com base em cotações falsas”. Entendo que esses requisitos, bem apontados no voto do Relator e sedimentados na jurisprudência desta CVM, para que possam ser extraídos do texto devem ser considerados como implicitamente contidos nas acepções aceitáveis para os vocábulos artifício e processo, especialmente o segundo.

II.III. Destinação a interferir na cotação de um valor mobiliário de modo enganoso

24. A destinação das operações a modificar cotação dos valores mobiliários de modo enganoso é um dos pontos de maior sutileza no caso. Isso porque a atuação de Robert realmente impactou o preço dos ativos, e realmente suas negociações tiveram esse objetivo. Porém, como



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

bem apontou o Relator (apesar de concluir diferentemente sobre a aplicação ao caso), não basta interferir na cotação, mas fazê-lo *de modo enganoso*.

25. A finalidade de afetar a cotação do ativo não é necessariamente indevida. Lançar ofertas acima ou abaixo de preço de mercado, por si, não constitui infração, e todo aquele que o faz ao menos prevê que contribui para pressão de alta ou de baixa nos ativos alvo. Por isso que na aplicação do texto normativo, a doutrina e a jurisprudência da CVM evoluíram para especificar que a interferência na cotação precisa ser enganosa para que haja ilicitude.

26. Não considero enganosas as cotações. Não há, nem deveria haver, qualquer previsão legal ou regulatória que determine que o critério de precificação de ações por um agente econômico qualquer se dê obrigatoriamente por este ou aquele critério – por exemplo, por avaliação fundamentalista, padrões grafistas, aproximações por múltiplos, projeção de percepção de fatos políticos pelo mercado e daí por diante. Se um investidor tem a opinião de que determinado ativo vale mais do que a cotação atual e quer ajustar seus investimentos para tentar ganhar com a variação, ele irá comprar e levar o preço para mais próximo do que julga valer. Não importa qual a base teórica (ou falta dela) que justificou o preço que ele julga ser o ideal.

27. Em toda operação de manipulação, quando se quer criar a ilusão de cotações falsas, é da negociação com terceiros que vêm os ganhos. Ainda que os ganhos não venham a acontecer, o tipo exige que terceiros negociem – pois é daí que o infrator espera ter ganhos. Basta pensar nos exemplos clássicos do *pump and dump*, ou *trash and cash/poop and scoop*. É do segundo verbo que se esperam os ganhos: infla-se o preço, com *artificialidade*, ou seja, o infrator *não quer o ativo por aquele preço momentâneo*, mas o quer apenas para dele se desfazer em seguida e com isso obter ganhos, *pois terá vendido por preço acima do que julga valer o ativo*. Ou na mão inversa, corrói-se o preço para que as negociações se deem por cotações abaixo do valor que o infrator considera correto, ocasião em que adquire os ativos para ganhar com sua valorização subsequente.

28. É inconfundível com a situação dos autos. O acusado não se desfez das ações em momento subsequente, e os elementos de prova nem mesmo sugerem que possa tê-lo querido fazer



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

em algum momento. O objetivo declarado era outro: evitar que a Mangels perdesse a listagem. Mas ao não querer se desfazer as ações, a conduta de mantê-las em seu patrimônio mostra que havia intenção real de ficar com os ativos. Com isto, não vejo como o preço possa ser considerado fictício. Afinal, é o preço pelo qual o ativo ingressou no patrimônio do acusado e ali ficou. Quando ele adquire para manter as ações pelos preços que adquiriu, atesta que sua avaliação era genuína. Inclusive é de se supor que até hoje haja, em sua declaração de imposto de renda, tais ações lançadas exatamente pelo preço pago, e em caso de venda subsequente, será esse o preço utilizado para calcular eventual ganho de capital. Qualquer que tenha sido a motivação, o preço foi real, refletiu a demanda do comprador. Não teve falsa representação de realidade alguma.

29. Outros participantes do mercado também negociaram no período. E sim, os preços foram influenciados pelas negociações de Robert, o que prescinde de testemunho de outros que negociaram pois isto pode ser determinado *a priori* pela própria dinâmica do casamento de ordens na bolsa – trabalho, aliás, muito bem desenvolvido na acusação e reconhecido no voto do Relator. Porém, entendo que não compraram por preços falsos ou artificiais, pois eles refletiram a real intenção de venda por quem vendeu, e a real intenção de compra por parte de Robert. Qualquer que tenha sido a razão do defendente para considerar adequados os preços pelo que negociou, ele honrou sua opinião com seu patrimônio: pagou o preço e carregou as ações. Qual a falsa representação da verdade que marcaria a artificialidade, o engano, a tentativa de ganhar com a perda alheia?

30. Robert foi o comitente da maior parte das negociações nos períodos em que negociou. Mesmo que não fosse a única finalidade (pois havia intenção de levar os preços para cima), é verossímil a intenção do acusado de adquirir ações da Companhia, já que, como afirmado nas razões de defesa⁸ e rememorado no Relatório⁹, Robert adquiriu 88,47% do volume financeiro negociado de MGEL4 no período sob escrutínio, não se desfazendo dessas ações posteriormente.

⁸ Doc. 0677483.

⁹ Refiro-me ao Relatório de Julgamento do Diretor Alexandre Rangel. Doc. 1560634.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

31. Suas operações refletiram desejo de adquirir participação por um determinado preço, ainda que o tenha feito para que os preços pelos quais fez as aquisições passassem a refletir quais transações estavam ocorrendo entre compradores e vendedores do papel no período. Como suas aquisições se mostraram verdadeiras e não especulativas, como não há qualquer indício de que se quisesse desfazer delas em seguida para “aproveitar” a alta simulada, as operações objeto da acusação não são instrumento de engodo, e sim são *o próprio mercado* naquele momento: a maior parte das operações se deu entre uma parte que comprou para não revender e outras que venderam para não recomprar (como AF). Compradores e vendedores são o mercado.

32. Note-se que a afirmação acima, de que as operações objeto deste processo constituíram o mercado, não decorre apenas de terem sido a maioria, nem mesmo se tivessem sido a totalidade. Só podem ser assim consideradas, porque nelas não vejo elemento volitivo para ludibriar quem quer que fosse. Claro que para um ativo ilíquido podemos supor a situação em que a maioria das operações seja voltada a levar o preço ou para cima ou para baixo, *artificialmente*, para em seguida os artífices respectivamente fecharem as respectivas operações lucrativas, pela negociação dos ativos ou derivativos compatíveis com o golpe. Nessa hipótese, ainda que fossem a maioria, não “constituíriam o mercado” como entendo que ocorreu no caso dos autos, pois não se trataria efetivamente de compradores e vendedores os responsáveis por aqueles preços, e sim pessoas *simulando* sua vontade, para depois revelar a vontade real.

33. A hipótese acima é muito diferente do que aconteceu nestes autos. Difere no centro nevralgico de qualquer modalidade de fraude e manipulação: não há simulação, não há fraude, não há teatralidade, não há intenções em divergência com os atos. O acusado realizou um ato (mesmo que decomposto em vários momentos): comprar ações de MGEL4. Este ato, na forma que se deu, é eficaz para pelo menos dois fins: adquirir MGEL4 e afetar a formação de preço deste ativo¹⁰.

¹⁰ Além da aquisição das ações e da elevação do preço, o defendente ainda afirma um terceiro objetivo, diretamente vinculado à aquisição das ações: “*comunicar confiança dos investidores, credores, fornecedores e empregados, considerando o período de crise marcado pela recuperação judicial*” (Doc. 0677483, p. 4). Essa narrativa é consistente com sua forma de agir. Não vejo motivo para achar que o acusado falta com a verdade ao dizê-lo. Ressalto, contudo, que tecnicamente a alegada intenção de transmitir tal mensagem ao mercado é irrelevante para aferição da materialidade da infração, pois não tem qualquer característica de excludente de ilicitude, servindo apenas para melhor compreensão dos fatos. Por isto, observo o cuidado de não apoiar qualquer conclusão nessa alegação, tratando-a como



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

34. Assim como é lícito alguém comprar um ativo de baixa liquidez, por querer o negócio, ainda que saiba que irá elevar o preço, também é lícito alguém querer elevar o preço e para tanto comprar o ativo. Se esses dois efeitos são conhecidos, há a intenção, o dolo, de causar ambos. Não há como encaixar no texto da norma que a primeira conduta seja lícita e a segunda, ilícita, pois estaríamos tratando de fatos objetivamente idênticos: pessoas comprando um ativo, conscientes e desejosos de três resultados prováveis: adquirir a propriedade do ativo, elevar seu preço e levar terceiros a negociarem em novos patamares de preço. O que pode haver – no plano dos fatos – é uma gradação de importância que os agentes dão a cada resultado: no exemplo hipotético, o agente quer prioritariamente a aquisição dos ativos e secundariamente os outros efeitos (ainda que sob a modalidade eventual); no caso dos autos, o agente talvez quisesse prioritariamente o efeito da elevação de preço, mas também quis a aquisição (tanto que a fez e manteve). Em ambos os exemplos, a negociação por terceiros é indiferente, mas conhecida de antemão, então há dolo eventual de sua ocorrência. Ocorre que a materialidade dos ilícitos se dá pela presença ou ausência de dolo e dos demais elementos, não pela gradação do que se quis como efeito “prioritário” ou “secundário”.

35. Se há a intenção, seja ela direta ou eventual, há o preenchimento do elemento volitivo. Nesses dois exemplos acima, há elemento volitivo e não há falsa representação da verdade. Em tese, até seria possível cogitar de um tipo que distinguísse entre condutas com base na ordem de prioridade das intenções buscadas pelo agente. Assim, para quem acha que uma conduta como a ora sob análise deveria ser ilícita, seria possível pensar numa previsão de que negociar com o objetivo *principal* de alterar o preço é ilícito independentemente de qualquer outro elemento. Não acho que seria boa ideia, pois se já é difícil a prova da intenção, ainda mais o é a de que tal ou qual intenção prevaleceu. Em todo caso, ainda que se considere que tal conduta deveria ser vedada, parece-me que isto não se pode confundir, absolutamente, com a interpretação axiológica ou teleológica de um tipo infracional para acobertar algo que as palavras, em sua literalidade estrita, não acobertam. Estamos falando, afinal, de direito punitivo, que reclama a aplicação de toda a

indiferente à aplicação da norma. O que importa é que quis adquirir e quis alterar o preço (e alcançou ambos os resultados).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

principiologia desenvolvida no Direito Penal sob o devido processo legal, aqui em sua manifestação material ou substantiva.

36. Esticar o significado de expressões, inserir nas entrelinhas do texto palavras que se adequem a finalidades legais atribuídas à CVM, argumentar a relevância de se preservar este ou aquele traço identificado como “essencial ao bom funcionamento do mercado” ou outros contorcionismos argumentativos é perfeitamente legítimo e adequado à aplicação de normas em sede de direito privado, para reger relações patrimoniais; em âmbito punitivo, só se pode admitir tal tipo de construção em favor do réu, nunca para punir. A legalidade deve ser a mais estrita possível. Por isso, se é possível com alguma razoabilidade ler a conduta julgada como não constitutiva de suporte fático para incidência do tipo infracional, a punição é indevida e não se pode concluir pela materialidade.

37. Nesse sentido, entendo que a conduta do Defendente não teve elemento de falsa representação da realidade, não tendo, portanto, afetado a cotação de modo *enganoso* e nem levado terceiros a negociar *com base em cotações enganosas*, e por isso concluo pela atipicidade da conduta.

38. Em todo caso, ainda que se interprete o texto normativo de maneira ampliativa de modo a alcançar a conduta destes autos como *típica*, a seguir exponho fundamento pelo qual entendo que há anulação ou ao menos mitigação da *culpabilidade*: o erro de proibição.

III. ERRO DE PROIBIÇÃO.

39. Um ponto que torna a análise da conduta ainda mais delicada é que o Defendente infelizmente faltou com a verdade na ocasião dos esclarecimentos prestados à fiscalização, quando questionado sobre as operações, por entender, suponho – ao menos quando elaborava suas respostas – que o que fizera era ilícito.

40. Considero reprovável que assim tenha feito, e talvez a constatação da patente falsidade de suas declarações iniciais pudesse ter motivado uma acusação de embaraço à fiscalização. Porém, não houve tal acusação, e em todo caso não é porque o agente considera que sua conduta



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

é ilícita que ela assim se torna. Na verdade, apesar de na ocasião dos “esclarecimentos” Robert ter aparentemente considerado que sua conduta era ilícita, entendo que na ocasião das operações teve entendimento oposto.

41. Apesar das informações prestadas com inverdades, na ocasião das operações (se estas forem consideradas fraudulentas, diferentemente do que sustentei) me parece ter havido, ao contrário, verdadeiro *erro de proibição* por parte de Robert. O erro de proibição é quando o agente age sob a suposição que sua conduta é lícita.¹¹⁽⁾ Como se vê do diálogo com seu operador, Robert pergunta-lhe se “é possível” a atuação para comprar as ações a ponto de manter o preço acima de R\$1: “- Isso daí é possível fazer, né? ”, “- É sim! ”.¹²

42. Os intermediários têm função de *gatekeeping*. É seu dever expresso zelar pela licitude das operações, por dicção clara do art. 32 da Instrução CVM nº 505/2011¹³:

Art. 32. O intermediário deve: (...)

IV – informar à CVM sempre que verifique a ocorrência ou indícios de violação da legislação que incumba à CVM fiscalizar, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis da ocorrência ou identificação, sem prejuízo da comunicação às entidades administradoras dos mercados organizados em que seja autorizado a operar ou à entidade autorreguladora, mantendo registro das evidências encontradas;

V – suprir seus clientes com informações sobre os produtos oferecidos e seus riscos; (...)

IX – monitorar continuamente as operações por ele intermediadas, de maneira a identificar as que visem proporcionar vantagem indevida ou lucro para uma das partes, ou causar dano a terceiros, conforme regulação específica;

¹¹ Bitencourt, Cezar Roberto. (2019). **Código penal comentado**. 10ª edição, comentários ao art. 21 do CP; . São Paulo: Saraiva. p. 85.

¹² Doc. 0601315

¹³ Vigente à época dos fatos. Atualmente reproduzido no art. 33 da Resolução CVM nº 35/21.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

43. .A consulta ao operador, com uma resposta tão clara e contundente sobre a possibilidade das operações sem qualquer ressalva ou dúvida, afeta diretamente as condições de conhecimento da – suposta – ilicitude por Robert.

44. Considerando que a ilicitude dos fatos é discutível, Robert procurou resguardar-se ao buscar orientação de quem possuía condições e responsabilidade de instruí-lo, recebendo direcionamento claro. O mero fato de ser questionável a ilicitude, somado à indicação tão afirmativa de que se poderia fazer esse tipo de negociação, apontam para que, *mesmo na hipótese* de se entender típica e antijurídica, a conduta do acusado não é culpável, pois ausentes suas condições de tomar consciência efetiva da suposta ilicitude.

IV. CONCLUSÃO

45. Pelo exposto, voto:

(i) Pela absolvição do acusado, por não haver materialidade do ilícito de manipulação de preços, descrito na alínea b do inciso II da Instrução 08/79.

(ii) Caso assim não entendam meus pares, entendo haver erro de proibição, como causa de excludente de culpabilidade, pelo que voto pela (ii.i) exclusão de sua pena ou (ii.ii) subsidiariamente, se entenderem evitável o erro, sua redução por um terço, em analogia aos termos do art. 21 do Código Penal.

Rio de Janeiro, 29 de novembro de 2022.

João Accioly

Diretor